

Kompetenzzentrum Digital- und Praxischeck

Train-The-Trainer – Workshop II

DigitalService Bund

Lernziel Workshop II

Verstehen und Anwenden der Inhalte des Workshop I auf den PDC Thüringen. Praxischecks und Interviews für Beteiligungsprozesse verstehen, planen und moderieren. Beratungen für Fachreferate vorbereiten und durchführen.

Durch den Tag führt...



Ivo Hanke

Transformation Manager

DigitalService Bund GmbH

Unsere Prinzipien

**Smartphones &
Laptops aus**

**Gerne
Workshop “Du”**

**Feedback immer
sachlich und nie
persönlich**

**Ausprobieren statt
nur zuhören**

**“Ja, und”
statt
“Ja, aber”**

**Offenheit und freier
Raum**

**Was hier
besprochen wird
bleibt auch**

**Wenn nicht jetzt,
wann dann**

Agenda

Zeit	Modul
09:00 - 09:30	Ankommen & Einführung
09:30 - 11:00	Modul 5: Online-Plattform Praxis- und Digitalcheck Thüringen (PDC)
11:00 - 11:15	Kaffeepause
11:15 - 12:45	Modul 6: Praxischecks für bürokratiearme Regelungen
12:45 - 13:30	Mittagspause
13:30 - 15:00	Modul 7: Interviewführung
15:00 - 15:15	Kaffeepause
15:15 - 16:45	Modul 8: Fachreferate gut beraten
16:45 - 17:00	Abschluss & Feedback



Check-In





Wo stehen wir?

- Was ist seit Workshop I passiert?
- Sind Fragen sind aufgetaucht?

Los geht's



Warum nochmal?

Zunehmende **Regulierungsdichte**, komplexe **Verwaltungsverfahren** und die **Anforderungen der Digitalisierung** überfordern bestehende Prozesse.

Gesetze werden oft **ohne ausreichende Praxiserprobung** verabschiedet, sind deshalb schwer digital umsetzbar und erzeugen unnötige Bürokratiekosten für Bürger:innen, Wirtschaft und Verwaltung.

Gleichzeitig fehlen rechtliche Spielräume, um **innovative Lösungen** zu testen, bevor sie flächendeckend eingeführt werden.





**Wenn Bund und Länder
gemeinsam handeln, entsteht
große Gestaltungskraft.**

Förderale Modernisierungsagenda

Fokus auf neue Instrumente besserer Rechtsetzung

Instrument	Ziel
Digitalcheck	Regelungen von Anfang an so gestalten, dass sie digital umsetzbar sind – keine Medienbrüche, keine analogen Hürden
Praxischeck (Bund!)	Frühzeitige Einbindung von Normadressaten und Vollzugsbehörden, um Praxistauglichkeit sicherzustellen und vor der Verabschiedung zu prüfen
Experimentierklauseln	Rechtliche Freiräume schaffen, um neue Ansätze zeitlich oder regional begrenzt zu erproben
Reallabore	Kontrollierte Testumgebungen, in denen innovative Lösungen unter realen Bedingungen erprobt werden können
Gesetzesfolgenabschätzung	Systematische Analyse der Auswirkungen auf Bürger, Wirtschaft und Verwaltung vor der Verabschiedung
Befristung & Evaluation	Regelungen mit Ablaufdatum versehen und ihre Wirksamkeit regelmäßig überprüfen

Online-Plattform Praxis- und Digitalcheck Thüringen PDC



Die rechtlichen und technischen Grundlagen der Praxis- und Digitalcheck-Plattform verstehen. Einordnen der (potentiellen) Rolle des PDC im Gesetzgebungsprozess der Landesregierung Thüringen.



90 Minuten

Leitfrage

Wie unterstützt die PDC Plattform den Gesetzgebungsprozess in Thüringen?

Das Problem



Zunehmende **Regulierungsdichte**, **komplexe Verwaltungsverfahren** und die **Anforderungen der Digitalisierung** überfordern bestehende Prozesse.

Gesetze werden oft **ohne ausreichende Praxiserprobung** verabschiedet, sind deshalb schwer digital umsetzbar und erzeugen unnötige Bürokratiekosten für **Bürger:innen**, **Wirtschaft** und **Verwaltung**.

Gleichzeitig fehlen rechtliche Spielräume, um innovative Lösungen zu testen, bevor sie flächendeckend eingeführt werden.

Bessere Rechtsetzung



Ziel einer modernen Rechtssetzung ist es, die **Wirksamkeit** und **Akzeptanz** rechtlicher Regelungen zu erhöhen, die **Qualität** der Rechtsvorschriften zu verbessern und die Regelungsdichte zu verringern. Hierfür müssen bereits im Entstehungsprozess die Folgen einer Regelung erkannt, analysiert und deren **Auswirkungen** für die **Bürger, Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt** und **Verwaltung** bewertet werden. Insoweit gilt es bürokratische Aufwände zu vermeiden, die Verhältnismäßigkeit, Nachvollziehbarkeit sowie praktische Umsetzbarkeit von Regelungen zu prüfen und **Alternativen** zu berücksichtigen. Neben den Aspekten eines nachhaltigen und diskriminierungsfreien Handelns sind auch Zukunftsperspektiven und gesellschaftliche Entwicklungen in diese Bewertung einzubeziehen.

Verwaltungsvorschrift



(1) Der Normenkontrollrat **überprüft die Regelungsentwürfe** nach Ziffer 4 Absatz 3 vor **deren Vorlage zur abschließenden Kabinettsbefassung** beziehungsweise Entscheidung.

(2) Das federführende oder zuständige Ressort beziehungsweise die Staatskanzlei kann den Normenkontrollrat im Rahmen seiner Zuständigkeit **frühzeitig bei den Vorarbeiten und der Ausarbeitung seiner Regelungsentwürfe einbeziehen**.

(3) Das federführende oder zuständige Ressort beziehungsweise die Staatskanzlei übermittelt frühzeitig dem Normenkontrollrat über dessen Geschäftsstelle in elektronischer Form den Entwurf der Rechtsvorschrift, ggf. mit Vorblatt und Begründung sowie die ausgefüllten **Anlagen 1 (Prüffragen für Thüringer Rechts- und Verwaltungsvorschriften)** und **2 (KMU-Test)** zur Prüfung

(4) Bei der Ermittlung und Darstellung der Regelungsfolgen durch die Ressorts und die Staatskanzlei wird untersucht, welche **Be- und Entlastungen der Normadressaten durch die geplante Regelung voraussichtlich zu erwarten** sind (...) Ergänzend sind die Anlagen 1 (**Prüffragen für Thüringer Rechts- und Verwaltungsvorschriften**) und 2 (**KMU-Test**) auszufüllen und dem Entwurf der Rechtsvorschrift beizufügen.

...

(8) Hat der Normenkontrollrat innerhalb der ihm eingeräumten Frist **keine Stellungnahme abgegeben**, ist das Verfahren fortzuführen.

Fokus Prüfung



(...) Bei der Einführung neuer oder Novellierung vorhandener Rechtsvorschriften prüft er mit Blick auf die entstehenden Folgen für Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Verwaltung insbesondere:

- die **Relevanz** und **Auswirkungen**,
- die **Art** und den **Umfang**
- den **Vollzug** der Regelung,
- die Auseinandersetzung mit **alternativen Prozessen**, Regelungen und organisatorischen Optionen
- die sonstigen finanziellen Auswirkungen, insbesondere für **kleine und mittelständische Unternehmen**,
- die erforderlichen **Verwaltungsprozesse**, deren **Standards** und deren Notwendigkeit,
- die Erfassung neuer und geänderter Verwaltungsleistungen, Formulare und Zuständigkeiten der **online**, insbesondere im Thüringer Zuständigkeitsfinder abrufbaren Verwaltungsleistungen,
- die **Ausschöpfung der Möglichkeiten der elektronischen und digitalen Bearbeitung** sowie der **Abbildung digitaler Prozesse** mit dem Ziel einer Vereinfachung bei der Nutzung und Anwendung von Verwaltungsverfahren für den Bürger und die Verwaltung,
- die Möglichkeit zur **Befristung** und zur **Evaluierung**. (...)

Prüffragen

Als **Anlage 1** Teil der Thüringer
Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Anlage 1 zur Verwaltungsvorschrift Thüringer Normenkontrollrat

Prüffragen für Thüringer Rechts- und Verwaltungsvorschriften mit Stand vom 17.05.2022

1. Allgemeine Angaben und Notwendigkeit der Regelung

1.1 Zuständige Behörde und Ansprechpartner

Bearbeitende Behörde/Organisationseinheit:	
Ansprechpartner (Abteilung/Referat):	
Tel.-Nr. / E-Mail:	

1.2 Bezeichnung/Titel und Zielstellung der Regelung

Bezeichnung	Zielstellung
-------------	--------------

Bei ändernden Regelungen, bitte Fundstellennachweis für die zu ändernden Regelungen in der jeweils aktuellen Fassung elektronisch beifügen.

1.3 Gibt es eine rechtliche Verpflichtung für die Regelung?

☐ Ja Welche?	☐ Nein Woher kommt die Forderung zur Regelung?
--	--

1.4 Was passiert, wenn der Sachverhalt nicht oder erst später geregelt wird? Mängel der gegenwärtigen Rechts- bzw. Regelungslage?

--

Seite 1 von 13

Anlage 1 zur Verwaltungsvorschrift Thüringer Normenkontrollrat

1.5 Kommt statt einer eigenständigen Regelung die Änderung oder Ergänzung bestehender Rechtsvorschriften in Betracht?

☐ Ja Welche?	☐ Nein Warum nicht?
--	---

1.6 Ist eine privatrechtliche Lösung möglich und umsetzbar?

☐ Ja Welche?	☐ Nein Warum nicht?
--	---

1.7 Kann die Regelung befristet werden?

☐ Ja Bis wann?	☐ Nein Warum nicht?
--	---

1.8 Ist absehbar, dass die Regelung (erneut) geändert werden muss?

☐ Ja Warum (erneutes) Änderungsbedürfnis und wann?	☐ Nein
--	-------------------------------

1.9 In welchen Flächenländern der Bundesrepublik Deutschland gibt es (soweit bekannt) vergleichbare/abweichende/keine Regelungen?

--

Seite 2 von 13

KMU-Test

- Als Anhang
KMU-Test Teil der
Thüringer Rechts-
und
Verwaltungsvorschrift
en

Anlage 2- Verwaltungsvorschrift Normenkontrollrat – Regelungsfolgen für kleinere und mittlere Unternehmen

Prüffragen zur Feststellung der Belastung von KMU (KMU-Test)

Für kleine und mittlere Unternehmen verursachen gesetzliche Regelungen oft weit größeren Aufwand als für Großunternehmen. Bei neuen Regelungsvorhaben oder -änderungen, die voraussichtlich zu einer erheblichen Belastung für kleine und mittlere Unternehmen führen, ist eine standardisierte Prüfung von Regelungsalternativen vorzunehmen und zu prüfen, ob flankierende Maßnahmen zu Erleichterungen führen. Mit den nachfolgenden Prüffragen soll systematisch geprüft werden, ob es notwendig und verhältnismäßig ist, kleine und mittlere Unternehmen in die Regulierung einzubeziehen und ob spezielle KMU-freundliche Regelungen sinnvoll sind.

1. Besondere Belastungen für KMU

Wird eine KMU-Betroffenheit (A) und KMU-Belastung (B) festgestellt, so sind für jede neue oder geänderte Pflicht aus einem Regelungsvorhaben jeweils die nachfolgenden Fragen zu beantworten:

1. In welchen Fällen werden KMU vermutlich durch Erfüllungsaufwand¹ besonders belastet?

Erfolgt die Umsetzung des Regelungsvorhabens im Unternehmen per Hand statt elektronisch (vor allem in Kleinunternehmen – Anzahl der Beschäftigten < 10²)?

☐ Ja ☐ Nein

Viele Regelungsvorgaben werden durch elektronisch/automatisiert ablaufende Prozesse schnell und effizient bearbeitet. Wenn die dazu notwendigen technischen Voraussetzungen nicht gegeben sind bzw. soweit sich diese technischen Investitionen aufgrund der geringen Fallzahl für KMU nicht lohnen, können daraus besondere Belastungen erwachsen.

Febt dem Unternehmen die Routine bei der Umsetzung des Regelungsvorhabens?

☐ Ja ☐ Nein

Die Bearbeitungsfähigkeit bestimmter Arbeitsschritte erhöht erfahrungsgemäß die Routine (Lernkurve). Ein Beispiel hierfür ist die Arbeitsbescheinigung für ausscheidende Beschäftigte; je größer das Unternehmen, desto häufiger werden Arbeitsbescheinigungen ausgestellt. KMU sind häufig weniger geübt im Umgang mit den Unterlagen und in der Beschaffung der notwendigen Daten als Personalabteilungen in großen Unternehmen.

Bedarf es für die Regelungsumsetzung einer Wissensaneignung durch Schulungen oder Wissenseinkauf?

☐ Ja ☐ Nein

Viele Regelungsvorgaben werden in großen Unternehmen meist durch spezialisierte Beschäftigte, z. B. in Finanz-, Personal- oder Rechtsabteilungen bearbeitet. In KMU kümmert sich vielfach der Unternehmer selbst oder fachfremdes Personal um die Bearbeitung. Zudem besitzen große Unternehmen teilweise einen zusätzlichen Informationsvorsprung, da sie sich stärker auf Verbands-ebene engagieren als KMU.

Bedingt die Umsetzung des Regelungsvorhabens einmalige oder laufende Investitionen und/oder fallen einmalige oder laufende externe Kosten an?

☐ Ja ☐ Nein

¹ Der Erfüllungsaufwand umfasst den gesamten messbaren Zeitaufwand und die Kosten, die durch die Befolgung einer rechtlichen Vorschrift bei der Wirtschaft entstehen.
² Empfehlung der EU-Kommission 2003/361/EG.

Manche Regelungsvorhaben sind mit hohem Sachaufwand in Form von Investitionskosten oder Kosten für externe Dienstleister verbunden. Als Beispiel für Investitionskosten kann die Anschaffung eines Pfandautomaten oder einer bestimmten Software, die zur Umsetzung der Regelungsvorgaben nötig ist, dienen. Insbesondere dann, wenn die Investitionskosten nicht proportional mit der Unternehmensgröße steigen, werden KMU im Verhältnis stärker belastet als Großunternehmen. Kosten für externe Dienstleister können z. B. die Kosten für die Steuerberatung sein, die sich aus einem Regelungsvorhaben ergebende notwendige Aufgaben für das KMU übernimmt.

2. In welchen Fällen werden KMU durch sonstige Kosten besonders belastet?

Hat das Regelungsvorhaben voraussichtlich negative Auswirkungen auf Marktanteile oder Umsätze?

☐ Ja ☐ Nein

Ein Regelungsvorhaben kann durch seinen Inhalt negativen Einfluss auf den Marktanteil bzw. die Umsätze von KMU ausüben. Eine besondere Belastung von KMU kann vermutet werden, wenn durch das Regelungsvorhaben eine Anpassung der KMU an z. B. neue Anforderungen notwendig ist, um mindestens im gleichen Umfang wie zuvor am Markt teilnehmen können.

Schafft das Regelungsvorhaben voraussichtlich Markteintrittsbarrieren?

☐ Ja ☐ Nein

Es ist denkbar, dass ein Regelungsvorhaben hohe Markteintrittshürden schafft oder Zutrittschancen erschwert. Ebenso kann es sich insbesondere für KMU „nicht mehr lohnen“, an einem Markt teilzunehmen, z. B. weil unverhältnismäßig hohe (Investitions-)Kosten entstehen.

Erschwert das Regelungsvorhaben die Verfügbarkeit von bzw. den Zugang zu Produktionsfaktoren?

☐ Ja ☐ Nein

Regelungsvorhaben können z. B. höhere Kosten für die Beschaffung von Material, die Finanzierung mit Fremdkapital oder die Inanspruchnahme externer Dienstleistungen verursachen.

Erschwert das Regelungsvorhaben die Fähigkeit, Forschung und Entwicklung zu betreiben?

☐ Ja ☐ Nein

Regelungsvorhaben können die Produkt- und Prozessinnovation beeinflussen, sodass es für KMU schwieriger wird, neue bzw. verbesserte Produkte auf den Markt zu bringen. Ein Beispiel für negative Auswirkungen auf die Innovationsfähigkeit könnte die Erschwerung von Patentanmeldungen sein.

Hat das Regelungsvorhaben voraussichtlich negative Auswirkungen auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit?

☐ Ja ☐ Nein

Insbesondere in Branchen, die internationalen Handel betreiben, können in Deutschland tätigen KMU durch ein Regelungsvorhaben Nachteile gegenüber ihren internationalen Wettbewerbern entstehen. Beispielsweise könnte die Verschärfung bestimmter Produktanforderungen im Inland zu steigenden Produktionskosten dieser Produkte führen. Internationale Wettbewerber, welche diesen Auflagen nicht unterliegen, hätten folglich einen Wettbewerbsvorteil auf dem internationalen Markt.

Ist die Umsetzung des Regelungsvorhabens freiwillig?

☐ Ja ☐ Nein

Der Thüringer Ansatz

Digitale **“all-in-one” Lösung** aller Prüfkatalog der Thüringer Landesregierung.

Direkte Kommunikation mit NKR und Kompetenzzentrum über die Plattform.

Anhängen von Visualisierungen.

NKR und Kompetenzzentrum dokumentieren **direkt in der Plattform**.

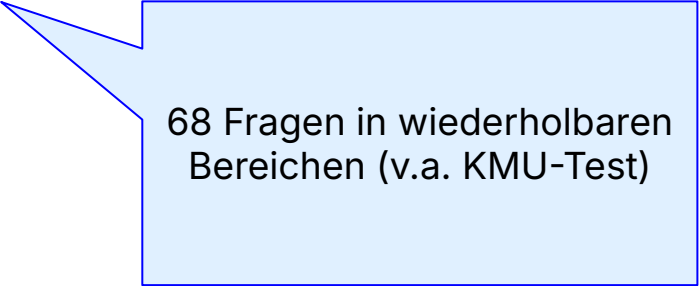
Automatisierte Workflows zwischen Beteiligten.

Der Fragebogen

Ca. 203 Fragen, 16 Sektionen

1. Regelungsdaten (7)
2. Modellieren (2)
3. Digitalbezug (6)
4. Visualisieren (4)
5. Digitaltauglichkeit (23)
6. Rechtsförmigkeit (11)
7. Paragrafenbremse (18)
8. Vollzug (37)
9. Ressortspezifische Fragen (19)
10. Finanzen (23)

11. KMU (29)
12. Feedback (5)
13. NKR- Prüfung (2)
14. KTZ-Prüfung (2)
15. Prälegislativverfahren (1)
16. Gesetzesvollzug (15)



68 Fragen in wiederholbaren
Bereichen (v.a. KMU-Test)

Struktur und Aufbau

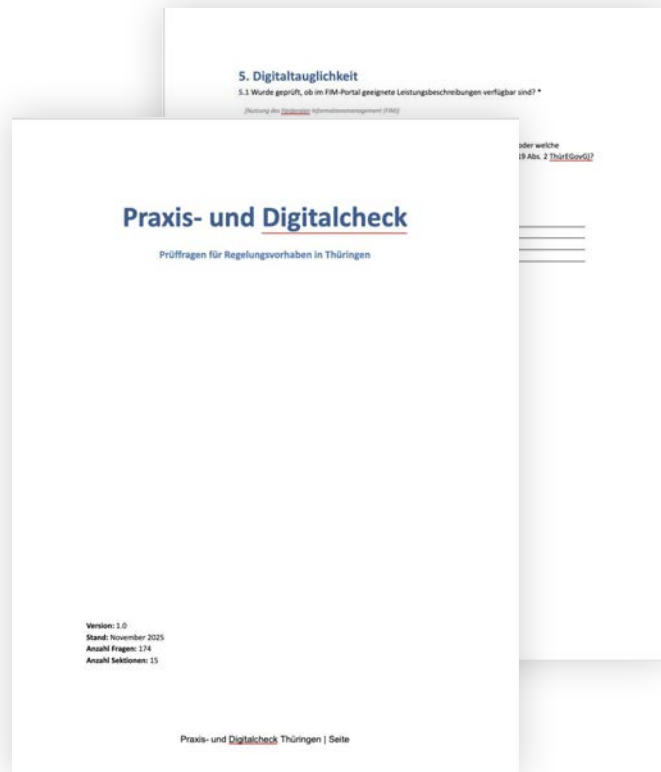
Liegt [hier](#) ab,
einfache
Konvertierung in
Code und JSON

Strukturierte und
technische Abbildung
des Prüfkatalogs...

Struktur PDC Fragebogen						
File Edit View Insert Format Data Tools Help						
A B C D E F						
1	Sektion_ID	Sektion_Titel	Abchnitt_Titel	Frage_ID	Frage_Nummer (ALT)	Frage
4	regelungsdaten	Regelungsdaten	Angaben zur Regelung	q_001		Bezeichnung oder Arbeitstitel der geplanten Regelung
5	regelungsdaten	Regelungsdaten	Angaben zur Regelung	q_002		Kurzbeschreibung des Inhalts der geplanten Regelung
6	regelungsdaten	Regelungsdaten	Angaben zur Regelung	q_003		Vorname
7	regelungsdaten	Regelungsdaten	Ansprechpartner	q_004		Nachname
8	regelungsdaten	Regelungsdaten	Ansprechpartner	q_005		Institution
9						
10	regelungsdaten	Regelungsdaten	Ansprechpartner	q_006		E-Mail
11	regelungsdaten	Regelungsdaten	Ansprechpartner	q_007		Telefonnummer
12	prälegislativverfahren	Prälegislativverfahren	Auswirkungen auf Betroffene und an der Umsetzung Beteiligte prüfen	q_011		Wie haben Sie geprüft, ob die Umsetzung des Regelungsvorhabens den Bedürfnissen der Betroffenen und den Anforderungen in der Umsetzung entsprechen wird?
13	prälegislativverfahren	Prälegislativverfahren	Auswirkungen auf Betroffene und an der Umsetzung Beteiligte prüfen	q_012		Wie spiegeln sich die Erkenntnisse, die durch die oben genannten Schritte gewonnen wurden, im Regelungsvorhaben wieder?
14	prälegislativverfahren	Prälegislativverfahren	Auswirkungen auf Betroffene und an der Umsetzung Beteiligte prüfen	q_013		Wurde ein prälegislatives Verfahren durchgeführt?
15						
16	digitalbezug	Digitalbezug einschätzen		q_021		Muss durch die Regelung ein IT-System angepasst oder neu entwickelt werden?
17	digitalbezug	Digitalbezug einschätzen		q_022		Entstehen durch die Regelung Mitwirkungslichten für Akteure/nen?
18	digitalbezug	Digitalbezug einschätzen		q_023		Werden durch die Regelung Daten erhoben, die der Verwaltung möglicherweise bereits vorliegen?
19	digitalbezug	Digitalbezug einschätzen		q_024		Führt die Regelung zu einer Interaktion zwischen Behörden und Bürgern / Unternehmen?
20	digitalbezug	Digitalbezug einschätzen		q_025		Kann die Umsetzung der Regelung verbessert werden, indem man Schritte automatisiert?
21	digitalbezug	Digitalbezug einschätzen		q_026		Ist durch die Regelung vorgesehen, dass Daten und Informationen zwischen Verwaltungen von EU Mitgliedstaaten ausgetauscht werden?
22	digitalbezug	Digitalbezug einschätzen	Ergebnis			Das Regelungsvorhaben hat einen Digitalbezug
23						
24	digitalbezug	Digitalbezug einschätzen	Interoperabilität			Das Regelungsvorhaben enthält Anforderungen der Interoperabilität
25	visualisieren	Regelung visualisieren		q_080		Haben Sie die aus Ihrem Regelungsvorhaben entstehende Prozesse und Entscheidungslogiken visualisiert?
26	visualisieren	Regelung visualisieren		q_081		Beschreibung
27	visualisieren	Regelung visualisieren		q_082		Daten
28	visualisieren	Regelung visualisieren		q_083		Warum nicht

Print-Version

- Automatisch erstellt aus der zugrundeliegenden Daten-Struktur
- Keine Nutzerführung durch Abhängigkeiten zwischen Feldern
- Keine Datenvalidierung
- Keine wiederholbaren Bereiche
- Kein Upload/Verknüpfung von Dateien



Plattform

- Prototypisch umgesetzt mit [Formsflow.io](https://formsflow.io)
- Momentan noch nicht mit voller Funktionalität (kein Zwischenspeichern, kein Export)
- Prüfergebnis und Stellungnahme des NKR und des Kompetenzzentrums direkt im Formular selbst
- Dashboard aller eingereichten Vorhaben
- Persönliche Nutzerkennung notwendig

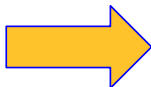


Prozess Dokumentation

Legist:in (Fachreferat):

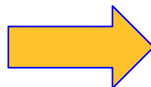
- Legt neuen Vorgang an
- Füllt Fragebogen aus
- Lädt Visualisierungen und Dokumente hoch
- Reicht zur Prüfung ein

Angedachter Prozess, muss in der Praxis erprobt werden!



NKR-Geschäftsstelle:

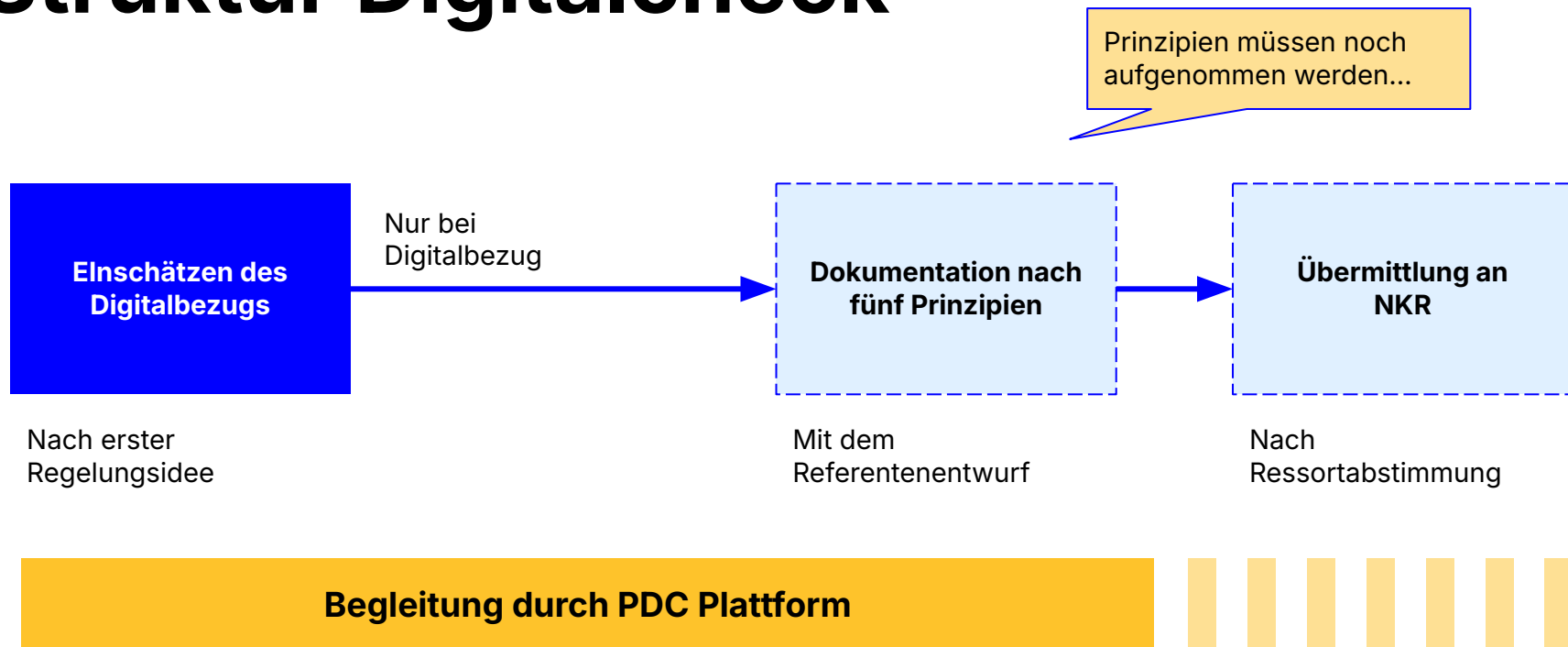
- Prüfung
- Erstellt Stellungnahme
- Kann vertiefte Prüfung einleiten



Kompetenzzentrum:

- Prüft Vollständigkeit und Plausibilität
- Kann Rückfragen stellen oder Beratung anbieten
- Gibt frei oder empfiehlt Nachbesserung

Struktur Digitalcheck



Navigation entlang des Gesetzgebungsprozesses



Auswahl und Begründung NKR
bzw. KtZ nur bei entsprechenden
Nutzer:innen...

Auswirkungen auf Betroffene und an der Umsetzung Beteiligte prüfen

Wie haben Sie geprüft, ob die Umsetzung des Regelungsvorhabens den Bedürfnissen der Betroffenen und den Anforderungen in der Umsetzung entsprechen wird?

Bitte listen Sie stichpunktartig auf, ob bzw. welche Schritte Sie unternommen haben.

Zum Beispiel: frühzeitige Befragung von Bürgerinnen und Bürgern, Gespräche mit Vollzugsakteurinnen- und -akteuren oder Expertinnen und Experten, formelle Beteiligungsverfahren.

formelle Beteiligung erfolgen normalerweise erst nach 1. Kabinettdurchgang, der Check soll aber davor stattfinden. Es würde die Regelungsfindung beschleunigen, wenn das Prälegislativverfahren und die (eine erste) Beteiligung in WS vor Verschriftlichung erfolgen kann. Dann müsste die Beteiligung auch ohne Kabinettsbeschluss erfolgen dürfen, oder das Kabinett die Beteiligung ohne verschriftlichen Text erlauben.

Wie spiegeln sich die Erkenntnisse, die durch die oben genannten Schritte gewonnen wurden, im Regelungsvorhaben wieder?

Bitte listen Sie stichpunktartig auf, welche Erkenntnisse eingearbeitet wurden und geben Sie Hinweise auf Paragraphen, die besonders umsetzungsrelevant sind.

Digitalbezug ermitteln

Muss durch die Regelung ein IT-System angepasst oder neu entwickelt werden?

☐ Ja ☐ Nein ☐ Ich bin unsicher

Was ist ein IT-System?

Praxisbeispiel

Entstehen durch die Regelung Mitwirkungspflichten für Akteurinnen und Akteure?

☐ Ja ☐ Nein ☐ Ich bin unsicher

Wer sind Akteur:innen?

Praxisbeispiel

Soll ein Datenaustausch stattfinden bspw. weil durch die Regelung Daten erhoben werden, die der Verwaltung bereits vorliegen?

☐ Ja ☐ Nein ☐ Ich bin unsicher

Was ist mit „Daten erheben“ gemeint?

Praxisbeispiel

Führt die Regelung zu einer Interaktion zwischen Behörden und Bürgerinnen und Bürger bzw. Unternehmen?

☐ Ja ☐ Nein ☐ Ich bin unsicher

Praxisbeispiel

Kann die Umsetzung der Regelung verbessert werden, indem man Schritte automatisiert?

Praxisbeispiel

Digitalbezug ermitteln

Ergebnis der Prüfung auf Digitalbezug

Das Regelungsvorhaben hat einen **Digitalbezug** und enthält Anforderungen der **Interoperabilität**.

In Bezug auf digitale Aspekte führt ihr Regelungsvorhaben zu...

- ☒ einer Anpassung oder Neuentwicklung einer IT-Lösung.
- ☒ einer Festlegung von Mitwirkungspflichten für Akteure.
- ☒ einer Austausch von Daten.
- ☒ einer Interaktion zwischen Behörden und Bürger:innen/Unternehmen.
- ☒ einer Verbesserung der Umsetzung der Regelung durch die Automatisierung von Schritten

In Bezug auf Interoperabilität führt ihr Regelungsvorhaben zu...

- ☒ einem Daten- und Informationsaustausch zwischen EU-Mitgliedstaaten.

Sehr
dezent
Feedback...

Wie geht es weiter?

Da die Regelung einen **Digitalbezug aufweist**, erarbeiten Sie im nächsten Schritt ein digitaltaugliches Regelungsvorhaben.

Dabei ist insbesondere die Pflicht zu beachten, Verwaltungsprozesse gemäß § 19 ThürEGovG bis spätestens zum 1. Januar 2030 standardisiert und elektronisch abzubilden. Hierzu sind Verwaltungsabläufe unter Nutzung einer landeseinheitlichen Methode zu dokumentieren, zu analysieren und zu optimieren.

Orientieren Sie sich hierzu an den **Prinzipien für digitaltaugliche Gesetzgebung** und arbeiten Sie mit der **FIM-Methodik**. Zu diesen erhalten Sie im folgenden weitere **Informationen und Hilfestellungen**.

Zudem werden an verschiedenen Stellen Fragen zum **Digitalcheck** ergänzt. Auf Basis dieser Prüffragen wird ein Bericht erstellt. Auf dieser Grundlage prüft der **Normenkontrollrat / Andere**, ob die Digitaltauglichkeit Ihres Regelungsentwurfes nachvollziehbar geprüft ist und veröffentlicht das Ergebnis im Rahmen seiner Stellungnahme.

Unterstützungsangebote im Kontext

Unterstützung: Digitalbezug einschätzen lassen

Wir unterstützen Sie, den Digitalbezug Ihres Verfahrens einzuschätzen, indem wir die Vorprüfung gemeinsam durchgehen.

Je nach Ziel Ihres Vorhabens und Grad des Digitalbezugs, variiert der Zeitaufwand, den Sie für die Erarbeitung digitaler Aspekte einplanen sollten.

Ihr Vorteil auf einen Blick

Zeitaufwand:

- Fachreferat: 1-2 Stunden
- Support-Team: 1-2 Stunden

Was sie bekommen:

- Expertinnen-Einschätzung zum Digitalbezug des Regelungsverfahrens: Grundlage für Planung des Regelungsvorhabens
- richtige Ansprechperson in der NKR-Geschäftsstelle

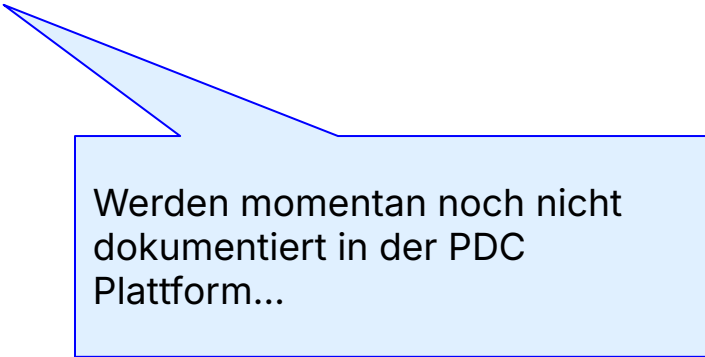
Für diese Unterstützungsleistung melden Sie sich bitte beim **Kompetenzzentrum**

E-Mail: thinktank@tmdi.thueringen.de

Telefon: (0361) 57361 2553).

Fünf Prinzipien für Digitaltauglichkeit

??



Werden momentan noch nicht
dokumentiert in der PDC
Plattform...

Hilfe- und Informationstexte

Umfangreiche Hilfetexte und Informationsangebote ergänzen die eigentliche Formularstrecke.

Dadurch werden Legist:inne ermächtigt auch ohne umfangreiche Vorkenntnisse aller Prüffragen, den jeweiligen Kontext zu verstehen und die Frage zu beantworten.

Häufige Fragen rund um Praxis- und Digitalcheck in Thüringen.

- Warum ist der Praxis- und Digitalcheck wichtig?
- Welche Ziele verfolgt der Praxis- und Digitalcheck?
- An wen richtet sich der Praxis- und Digitalcheck?
- Was sind die Rechtsgrundlagen des Digital- und Praxischecks?
- Wie läuft der Praxis- und Digitalchecks genau ab?
- Welche Unterlagen werden benötigt?

Next

Paragrafenbremse

Frage Frage: Ist die 'Paragrafenbremse' anzuwenden?

☒ ja ☐ nein

neue Regelung	Adressat der Regelung	entfallende, gleichwertige Regelung	
+ Add Another			

Darum ist das wichtig:

Wie funktioniert die "Paragrafenbremse"?

Für welche Regelungen gilt die "Paragrafenbremse"?

Verfahrensschritte bei der Paragrafenbremse.

Experimentierklausel

Kommen eine Experimentier- oder eine Modellklausel in Betracht? Können Reallabore genehmigt werden?

☒ ja ☐ nein

Welche und zu welchen Zwecken?

Worauf zielt die Frage ab?

Welchen Nutzen können Experimentier- oder Modellklauseln haben?

Notwendige Inhalte einer Regelung

Beispiele für Experimentierklauseln und Modellklauseln

Was sind Reallabore?

Gesetzesfolgenabschätzung

Hat die Regelung Auswirkungen auf die Umwelt? ☐ ja ☐ nein	Darum ist diese Frage relevant:
Hat die Regelung Auswirkungen auf die Umsetzung der Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie? ☐ ja ☐ nein	Darum ist diese Frage relevant:
Frage 2.3.: Stehen die fachspezifischen Zielsetzungen der Maßnahme in einem Wirkungsverhältnis zu den demografischen Entwicklungen? ☐ ja ☐ nein	Darum ist diese Frage relevant: Praxisbeispiel
Hat die Regelung Auswirkungen auf die Familie? ☐ ja ☐ nein	Darum ist diese Frage relevant:
Hat die Regelung Auswirkungen auf Menschen mit Behinderung?	

KMU Test / Erfüllungsaufwand

Neue oder geänderte Pflicht:

In welchen Fällen werden KMU vermutlich durch Erfüllungsaufwand* besonders belastet? 

Erfolgt die Umsetzung des Regelungsvorhabens im Unternehmen per Hand statt elektronisch (vor allem in Kleinstunternehmen – Anzahl der Beschäftigten < 10)?  *

☐ ja ☐ nein

Viele Regelungsvorgaben werden durch elektronisch/automatisiert ablaufende Prozesse schnell und effizient bearbeitet. Wenn die dazu notwendigen technischen Voraussetzungen nicht gegeben sind bzw. soweit sich diese technischen Investitionen aufgrund der geringen Fallzahl für KMU nicht lohnen, können daraus besondere Belastungen erwachsen.

Fehlt dem Unternehmen die Routine bei der Umsetzung des Regelungsvorhabens? *

☐ ja ☐ nein

Die Bearbeitungshäufigkeit bestimmter Arbeitsschritte erhöht erfahrungsgemäß die Routine (Lernkurve). Ein Beispiel hierfür ist die Arbeitsbescheinigung für ausscheidende Beschäftigte: je größer das Unternehmen, desto häufiger werden Arbeitsbescheinigungen ausgestellt. KMU sind häufig weniger geübt im Umgang mit den Unterlagen und in der Beschaffung der notwendigen Daten als Personalabteilungen in großen Unternehmen.

Bedarf es für die Regelungsumsetzung einer Wissensaneignung durch Schulungen oder Wissenseinkauf? *

☐ ja ☐ nein

Viele Regelungsvorgaben werden in großen Unternehmen meist durch spezialisierte Beschäftigte, z. B. in Finanz-, Personal- oder Rechtsabteilungen bearbeitet. In KMU kümmert sich vielfach der Unternehmer selbst oder fachfremdes Personal um die Bearbeitung. Zudem besitzen große Unternehmen teilweise einen zusätzlichen Informationsvorsprung, da sie sich stärker auf Verbandsebene engagieren als KMU.

Bedingt die Umsetzung des Regelungsvorhabens einmalige oder laufende Investitionen und/ oder fallen einmalige oder laufende externe Kosten an? *

KMU Test ist momentan abhängig von positivem Ergebnis einer Frage dich nicht mehr Teil des Fragebogens ist...

Stellungnahme NKR

Der NKR kann durch einen eigenen Reviewer-Account alle eingereichten Vorhaben ansehen und prüfen.

Dafür muss das jeweilige Vorhaben "durchgeklickt" werden.

Auf einer eigene Seite kann dann das Ergebnis der Prüfung und eine Stellungnahme erfasst und gespeichert werden.

The screenshot displays a web application interface for the NKR (Notarischer Kontrollrat). At the top, there is a horizontal navigation bar with several tabs: 'Start' (highlighted in blue), 'Regelungsdaten', 'Regelungsgehalt erarbeiten', 'Digitalbezug einschätzen', 'Regelung visualisieren', 'Rechtsförmigkeit', and 'Paragrafenbremse'. Below this, a second row of tabs includes 'Vollzugseignetheit', 'Ressortspezifische Prüffragen', 'Finanzielle Auswirkungen', 'Belastung von KMU', 'Abschluss', and 'Feedback'. The main content area features a third row of tabs: 'Auswahl und Begründung g_NKR' (highlighted in dark blue), 'Auswahl und Begründung KtZ PDC', and 'Gesetzesvollzug vorbereiten'. Below the tabs, a note states: 'Anmerkung: Diese Seite wird im späteren LIVE-Betrieb nur Nutzern des NKR angezeigt!'. The form contains two main sections: 'Auswahl' with a dropdown menu, and 'Begründung' with a large text input area. At the bottom, there is a blue button labeled 'Auswahl bestätigen'.

Stellungnahme Kompetenzzentrum

Ähnlich dem NKR kann auch das Kompetenzzentrum jedes eingereichte Vorhaben prüfen und das Ergebnis samt Stellungnahme hinterlegen und speichern.

Prüfergebnis...
Was passiert bei
Tiefenprüfung?

The screenshot displays a web interface for the 'Auswahl und Begründung KtZ PDC' (Selection and Justification of the Competence Center PDC). The interface features a top navigation bar with tabs: Start, Regelungsdaten, Regelungsgehalt erarbeiten, Digitalbezug einschätzen, Regelung visualisieren, Rechtsförmigkeit, and Paragrafenbremse. Below this, there are more tabs: Vollzugsgeeignetheit, Ressortspezifische Prüffragen, Finanzielle Auswirkungen, Belastung von KMU, Abschluss, and Feedback. The main content area is titled 'Auswahl und Begründung g_NKR' and 'Auswahl und Begründung KtZ PDC'. A note states: 'Anmerkung: Diese Seite wird im späteren LIVE-Betrieb nur Nutzern des Kompetenzzentrums angezeigt!'. The 'Auswahl' section contains a search bar with the placeholder 'Type to search'. Below the search bar, there is a list of actions: 'Abnehmen', 'Tiefenprüfung', 'Ablehnen', and 'Auswahl bestätigen'. The 'Abnehmen' action is highlighted with a blue border.

Stärken und Entwicklungspotenziale

Stärken:

- **Strukturierte Führung** durch den Prozess
- Abhängigkeiten und Logik **reduzieren irrelevante Fragen**
- **Zentrale Dokumentation** aller Prüfungen
- Kontaktangebote

Entwicklungspotenziale:

- **Große Anzahl der Fragen** ist stark überfordernd
- Keine **Zwischenspeicherung** einzelner Sektionen
- Hilfetexte und **Beispiele ausbaufähig**
- Schnittstellen zu anderen Systemen (e-Akte..) fehlen

Praxisbeispiel

Thüringer Landesstipendienverordnung (ThürLStipV)

Verordnung zur Förderung ehrenamtlich engagierter
Studierender an Thüringer Hochschulen

Siehe **Druckversion**

Fiktives Beispiel eines
Regelungsvorhabens.

Thüringer Landesstipendienverordnung (ThürLStipV)

Verordnung zur Förderung ehrenamtlich engagierter Studierender an Thüringer Hochschulen

Vom 1. Januar 2024

Aufgrund des § 5 Abs. 2 des Thüringer Hochschul-
Ministerium für Wissenschaft und Kultur:

§ 1 Zweck der Förderung

- (1) Das Land Thüringen gewährt Studierenden, die
engagieren, ein Landesstipendium zur Anerkennung
- (2) Die Förderung soll ehrenamtliches Engagement
Studium und gesellschaftlichem Engagement ver

§ 2 Antragsberechtigte

- (1) Antragsberechtigt sind Studierende, die
 1. an einer staatlichen oder staatlich anerkannten
Hochschule immatrikuliert sind,
 2. sich seit mindestens zwölf Monaten ehrenamtlich
in ihrer Hauptwohnung in Thüringen haben,
 4. das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
- (2) Ehrenamtliches Engagement im Sinne dieser
Verordnung ist die unentgeltliche Tätigkeit im Rahmen einer gemeinnützigen
Organisation.
- (3) Ein Engagement in politischen Parteien, Bürgervereinen
gilt nicht als ehrenamtliches Engagement.

Anlage: Antragsformular (Auszug)

**Antrag auf Gewährung eines Thüringer Landesstipendiums für ehrenamtliches
Engagement**

Bitte füllen Sie das Formular vollständig in Druckbuchstaben aus.

Persönliche Daten

Name, Vorname _____
Geburtsdatum _____
Geburtsort _____
Staatsangehörigkeit _____
Anschrift (Hauptwohnsitz) _____
Telefonnummer _____
E-Mail-Adresse _____
Bankverbindung (IBAN) _____

Hochschule

Name Institution _____
Studiengang _____
Fachsemester _____
Matrikelnummer _____

Ehrenamtliche Tätigkeit

Name der Organisation _____
Art der Tätigkeit _____

Übung: Anwendung PDC

Bitte führt für die **Thüringer Landesstipendienverordnung (ThürLStipV)** den Praxis- und Digitalcheck Thüringen durch.

Legt dazu unter forms-flow-web.thlvhlc1.zv.thlv.de/ eine neue Einreichung an und versucht den vorgegebenen Prozess für die obige Regelung bestmöglichst durchzuführen.

Notiert euch Stärken, Schwierigkeiten und Ideen die euch während der Durchführung auffallen.

Stellt euren Arbeitsstand am Ende in der Runde vor.

The image shows two overlapping documents. The background document is the 'Thüringer Landesstipendienverordnung (ThürLStipV)', which is a regulation for the promotion of honorably engaged students at Thuringian universities. It includes sections on the purpose of the promotion, eligibility criteria, and the application process. The foreground document is an 'Antragsformular (Auszug)' (Application Form - Excerpt). It contains fields for personal data (Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bankverbindung (IBAN)), school information (Name Institution, Studiengang, Fachsemester, Matrikelnummer), and honorably engaged activities (Name der Organisation, Art der Tätigkeit).

Thüringer Landesstipendienverordnung (ThürLStipV)

Verordnung zur Förderung ehrenamtlich engagierter Studierender an Thüringer Hochschulen

Vom 1. Januar 2024

Aufgrund des § 5 Abs. 2 des Thüringer Hochschulministeriums für Wissenschaft und Kultur:

§ 1 Zweck der Förderung

(1) Das Land Thüringen gewährt Studierenden, die ehrenamtlich engagiert sind, ein Landesstipendium zur Anerkennung.

(2) Die Förderung soll ehrenamtliches Engagement im Studium und gesellschaftlichem Engagement fördern.

§ 2 Antragsberechtigte

(1) Antragsberechtigt sind Studierende, die

- an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule immatrikuliert sind,
- sich seit mindestens zwölf Monaten ehrenamtlich engagiert haben,
- ihren Hauptwohnsitz in Thüringen haben,
- das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

(2) Ehrenamtliches Engagement im Sinne dieser Verordnung ist eine unentgeltliche Tätigkeit im Rahmen einer gemeinnützigen, öffentlichen oder sonstigen Einrichtung.

(3) Ein Engagement in politischen Parteien, Bürgervereinen gilt nicht als ehrenamtliches Engagement.

Antragsformular (Auszug)

Antrag auf Gewährung eines Thüringer Landesstipendiums für ehrenamtliches Engagement

Bitte füllen Sie das Formular vollständig in Druckbuchstaben aus.

Persönliche Daten

Name, Vorname _____

Geburtsdatum _____

Geburtsort _____

Staatsangehörigkeit _____

Anschrift (Hauptwohnsitz) _____

Telefonnummer _____

E-Mail-Adresse _____

Bankverbindung (IBAN) _____

Hochschule

Name Institution _____

Studiengang _____

Fachsemester _____

Matrikelnummer _____

Ehrenamtliche Tätigkeit

Name der Organisation _____

Art der Tätigkeit _____

Methode: Stillarbeit

Dauer: 30 + 10 Minuten Austausch

Materialien: Beispielregelung (Ausdruck)

Zusammenfassung



Sehr große Zahl von Fragen (ca. 203), je nach den wiederholbaren Bereichen und Abhängigkeiten (z. B. KMU-Test).



Digitalbezug wird ermittelt, aber nicht anhand der fünf Prinzipien dokumentiert.



Die **Dokumentation von FIM** nimmt einen großen Stellenwert ein: Leistungs-, Prozess- und Datenfelddescriptions müssen im FIM-Portal geprüft werden.



Visualisierungen können hochgeladen werden.



NKR und Kompetenzzentrum hinterlegen das Prüfergebnis und die Stellungnahme in der Plattform.



Der genaue Prozess nach Einreichen einer Regelung ist noch nicht abschließend geklärt.

Materialien

[PDC Plattform \(forms-flow-web.thlvhlc1.zv.thlv.de\)](https://forms-flow-web.thlvhlc1.zv.thlv.de)

[Verwaltungsvorschrift der Landesregierung zur Einsetzung eines Thüringer Normenkontrollrates](#)

Kaffeepause

15 Minuten

Praxischecks für bürokratiearme Regelungen



Praxischecks als Methode verstehen und anwenden. Workshops mit Vollzugsakteuren planen und strukturieren. Ergebnisse dokumentieren und für die Regelungsgestaltung nutzbar machen.



90 Minuten

Leitfrage

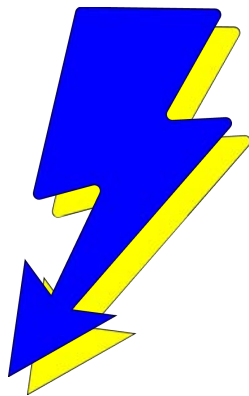
**Wie fördern Praxischecks
praxistaugliche und
adressatenorientierte
Regelungen?**

Praxischeck

- Praxischecks haben das Ziel im direkten Austausch mit Stakeholdern **bürokratische Hindernisse in behördlichen Verfahren** zu identifizieren
- Etabliert vom Bundeswirtschaftsministerium in der letzten Legislaturperiode
- Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass jedes Ressort mehrer Praxischecks im Jahr durchführt, die zu konkreten **Bürokratieentlastungen** führen
- Meistens ein eintägiges Format rund um eine "Lebenslage"
- Angeschaut werden also meist **bestehende Normen** (ex-post) und weniger neue Regelungen (ex-ante)
- Keine konkrete Arbeit am Gesetzes-/Regelungstext!

Vorsicht!

Praxischeck
Bund

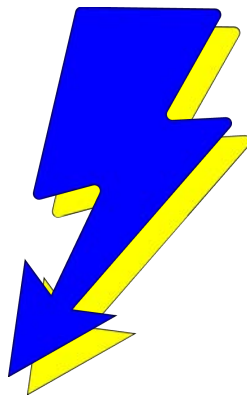


Praxischeck
Thüringen

Vorsicht!

Praxischeck Bund

- Offener Austausch mit Praxisakteuren
- Workshop oder Interviews
- Auswertung von Studien
- Ergebnisdokument



Praxischeck Thüringen

- Prüffragen
- Formulare
- Geschlossene Antwortmöglichkeiten

Koalitionsvertrag 2025

Gute Gesetzgebung

Gesetze, Verordnungen und Regelungen, die nicht gemacht werden müssen, werden wir nicht machen. Gesetze, die ihren Zweck nicht oder nicht mehr erfüllen, werden wir streichen. Gute Gesetzgebung ist gründlich, integrativ und transparent. Unser Recht muss verständlich und digitaltauglich sein. Für uns gilt: Erst der Inhalt, dann die Paragraphen. **Bereits in der Frühphase von Gesetzgebungsverfahren werden wir Praxischecks durchführen und Betroffene sowie Vollzugsexperten und -expertinnen aus Bund, Ländern und Kommunen mit angemessenen Fristen (in der Regel vier Wochen) beteiligen.** Um den Wirkungsgrad von Gesetzen nachprüfbar zu machen, etablieren wir Erfolgsindikatoren, an deren Maßstab der spätere Gesetzesvollzug gemessen werden kann. Unsere Gesetzentwürfe enthalten eine **Visualisierung von Organisationsstrukturen, Prozessabläufen und Wirkungsmodellen.** Wir werden im Bundestag regelmäßig über die Umsetzung von geltenden Gesetzen beraten. Überbordende und wirkungslose Berichtspflichten werden wir streichen und wiederkehrende Berichte grundsätzlich der Diskontinuität unterstellen.

Handlungsfeld Spürbarer Bürokratierückbau

Praxischecks

Wir vereinfachen konkrete Lebenssachverhalte und Geschäftsprozesse für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen, indem wir bürokratische Hürden identifizieren und auflösen.

Maßnahmen	Zielwert
3.1 Konsequente Durchführung von Praxischecks als Standardinstrument	- Praxischecks werden über grundsätzlich alle Ressorts hinweg mehrmals im Jahr durchgeführt (12 Monate) - Praxischecks führen dazu, dass bestehende und neue rechtliche Vorgaben in der Wahrnehmung ihrer Adressatinnen und Adressaten leichter und aufwandsärmer umgesetzt werden können (Ende LP)

² Alle Zeitangaben in der Tabelle geben die geplante Dauer der Zielerreichung ab Maßnahmenbeginn an.

³ Die Datengrundlage steht unter dem Vorbehalt der Aktualisierung und ist nach den neuen Zuschnitten der Ressorts noch final zu bereinigen. Bis Ende des Jahres erfolgt eine finale Klärung der Datengrundlage für alle Ressorts, die für die Ermittlung der Rückbauziele verbindlich ist.

Methode

- Praxischecks ergänzen die Positionen von Verbänden durch **direkte und emotionale Perspektiven** von Praktiker:innen aus dem Alltag.
- Fördern ein tiefes, empathisches Verständnis für **tatsächliche Herausforderungen** im Alltag.
- Stärken das **Vertrauen in den politischen/administrativen Prozess** durch transparente Beteiligung.
- Praxischecks sind **nicht repräsentativ!**

Merkmale

- Statt einzelner Paragraphen geht es um **Lebenssachverhalte** aus Sicht der Betroffenen.
- Zentral ist der **direkte Dialog** mit Praktiker:innen und eine ressort- und ebenen-übergreifende Betrachtung.
- Dadruch können die **tatsächlichen** und **konkreten Probleme** in der Praxis identifiziert werden und ggf. konkrete Lösungsansätze für spürbaren Bürokratieabbau abgeleitet werden.
- Hierbei kommen eine **große Bandbreite von Lösungen** in Betracht: von Änderungen oder Klarstellungen von Gesetzen über untergesetzlichen Lösungen etc.
- Praxischecks sind ein **de-politisierter Bürokratieabbauansatz**. Es geht nicht primär darum, Ziele, Normen und Standards infrage zu stellen, sondern um deren praxistaugliche Umsetzung

Praxischeck in a nutshell

1 Tag (mindestens)

Im TMDI, DAT oder anderen geeigneten Workshop-Räumen

20 Praktiker:innen

Aus der umsetzenden Verwaltung und Unternehmen etc.

1 Lebenssachverhalt

(Ressortübergreifendes) Thema aus der Praxis

2-4 Moderator:innen

z. B. MA Kompetenzzentrum, Agile Coaches etc.

2-4 Kleingruppen

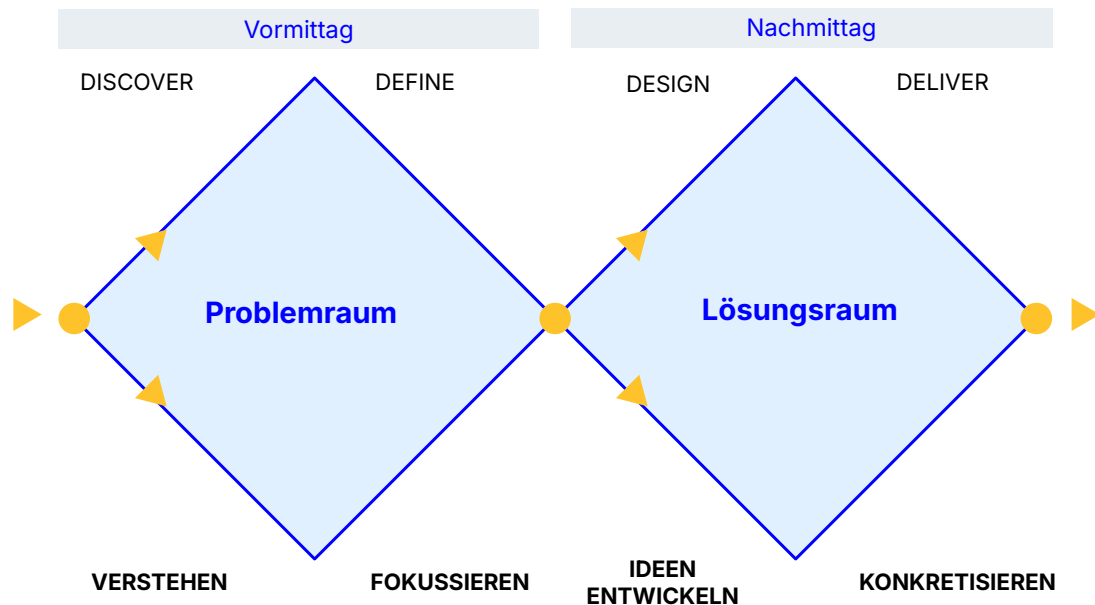
Werden vorab festgelegt und räumlich getrennt

1 Ergebnispapier

Erkenntnisse und strukturierte Handlungsempfehlungen für weitere Bearbeitung

Workshop nach *Double Diamond*

Aufbau des Workshop-Tages nach der **Double Diamond Methode** aus dem Design Thinking.



Struktur des Tages

Tipp: Anpassen nach Bedarf und Reisezeiten etc. beachten. Es können gut auch mehrere Tage bzw. Workshops ein!

09:00–09:30

Ankommen & Einführung

- Begrüßung, Ziel und Ablauf
- Vorstellung Thema & Kontext
- Erwartungen klären

09:30–10:30

Verstehen | Discover

- Erfahrungen, Beispiele und Geschichten aus der Praxis
- Erste Clusterdiskussion

10:30–10:45

 **Pause**

10:45–12:00

Fokussieren | Define

- Probleme sortieren, priorisieren
- Gemeinsames Problemverständnis erarbeiten
- Definition konkreter Arbeitsfrage

12:00–13:00

 **Mittagspause**

13:00–14:30

Ideen entwickeln | Design

- Gruppenarbeit zu Lösungsansätzen
- Perspektivwechsel & Prinzipien guter Praxis

14:30–14:45

 **Pause**

14:45–16:00

Konkretisieren | Deliver

- Präsentation der Gruppenideen
- Diskussion: Was ist umsetzbar? Was braucht es dazu?
- Kerngedanken, Empfehlungen und Prüfbedarfe festhalten

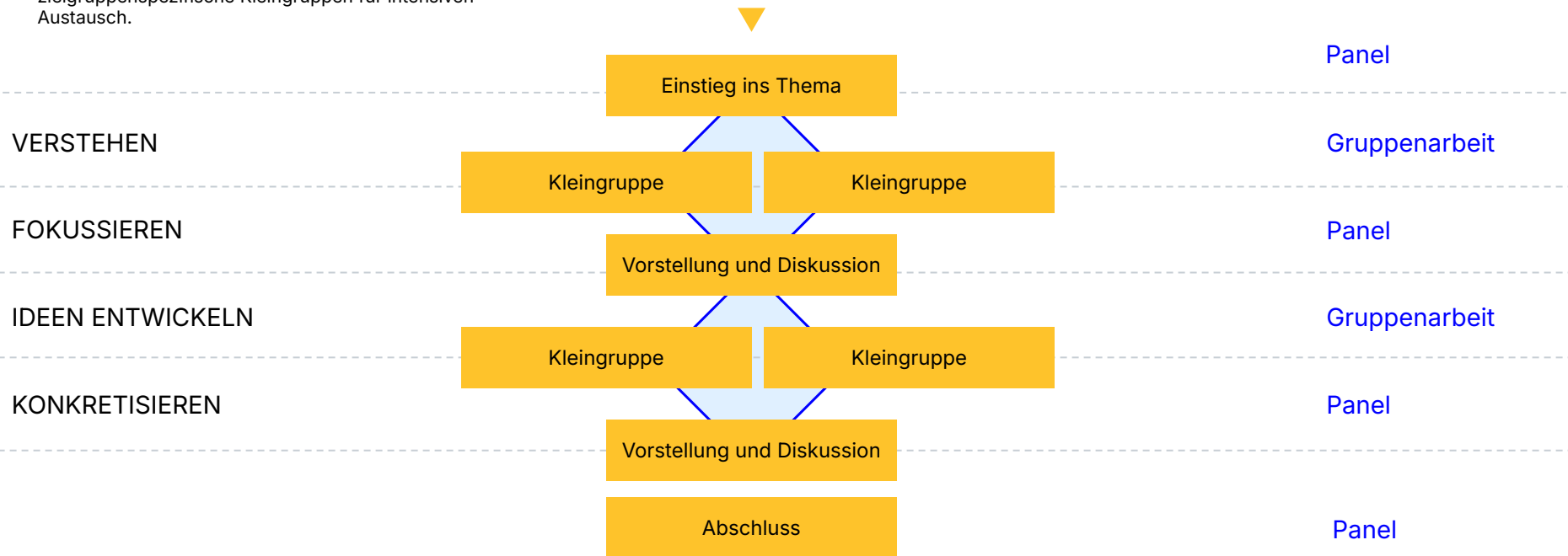
16:00–16:30

Abschluss & Rückblick

- Erkenntnisse zusammenfassen, Feedbackrunde
- Ausblick auf weiteres Vorgehen

Erarbeiten in Kleingruppen

Beispielhafter Aufbau des Workshop-Tages mit zielgruppenspezifische Kleingruppen für intensiven Austausch.



Ablauf

Tipp: Behörden, Verbände und Länder um die Benennung von Praktiker:innen bitten.



Beispielhafte Checkliste

Praktische Handreichung für die Durchführung von Praxischecks.

Praxischeck Checkliste

Praktische Handreichung für die Durchführung von Praxischecks im BMAS

Schritt 1: Thema klären (4-6 Wochen vorher)

Themenfindung

- | | Konkreter Lebenssachverhalt (nicht zu breit, nicht zu technisch)
- | | Praktiker:innen verfügbar? Gibt es erreichbare Vollzugsakteure für dieses Thema?
- | | Politische Relevanz - steht das Thema auf der Agenda/in der Planung?
- | | Abgrenzung - was gehört dazu, was nicht?

Interne Abstimmung

- | | Fachreferat - sind die Kolleg:innen motiviert mitzumachen?
- | | Zeitpunkt - kollidiert nicht mit anderen wichtigen Terminen?
- | | Budget (Raum, Verpflegung, ggf. externe Moderation)

Schritt 2: Leitungsvorlage (3-4 Wochen vorher)

Vorlage erstellen

- | | Thema, Ziel, Ablauf
- | | Teilnehmerkreis grob skizziert
- | | Erwartete Ergebnisse
- | | Ressourcenbedarf

Freigabe einholen

Ergebnispapier

Die Ergebnisse des Praxischecks werden in einem kompakten Dokument aufbereitet. Es enthält zentrale Beobachtungen, typische Probleme, Hinweise aus der Praxis sowie ggf. Prüfbedarfe und Handlungsempfehlungen.

Oft werden diese von den Ressorts als Nachweis für praxisorientiert und adressatenorientierte Gesetzgebung veröffentlicht.

Zum Beispiel beim [Bundeswirtschaftsministerium](https://www.bmwi.bund.de).



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Klimaschutz

Ex-ante Praxischeck z Energiedienstleistung

Hintergrund

Im Oktober 2023 ist die Neufassung der EU-Energieeffizienzrichtlinie in das deutsche Recht umgesetzt worden. Dabei gab es Änderungen im Bereich der Energielieferanten. In der Folge musste das Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G) angepasst werden.

Das BMWK hat sich zum Ziel gesetzt, Gesetze und Verordnungen auf ihre Praxisfähigkeit zu überprüfen. Hierzu werden wir unter anderem verschiedene Lebenslagen und Realisierungen aus der Praxis in einem „reality check“ prüfen. Dies geschieht in Form von Workshops mit Praktikern aus der Praxis, die die Umsetzung der Gesetze und Verordnungen im Alltag erleben.

Mit diesem Praxischeck wurde als Pilotprojekt erstmalig ein Ex-ante-Praxischeck durchgeführt.

Hierzu haben wir im Januar 2024 einen Workshop mit EDL-G und Mitarbeitern aus dem Bundesamt für Wirtschaft und Energieeffizienz (BAFA) durchgeführt. Das EDL-G ist die Praxisstufe der Prüfung. Dabei haben wir uns die folgenden Punkte angeschaut:

I Zulassung als Auditorin

II Fortbildungen

Organisiert haben den Workshop die Referate IIAG (Bauwärme in Industrie und Gewerbe) und VIIIS (Referat Rechtsetzung).

3. Gibt es Punkte mit Vereinfachungspotential oder für einen reibungsloseren Ablauf?

Nr.	Vorschlag der Workshop-Teilnehmenden	Fachliche Bewertung (IIAG & BAFA)	Ergebnis: Umsetzung in Novelle oder auf organisatorischer Ebene?
4	Anerkennung der durchgeführten Fortbildung bei den BAFA (wegen ähnlicher Anforderungen an Fortbildungspflicht für dena- und BAFA-Liste)	BAFA: Ist prinzipiell möglich. Eine komplette Vereinheitlichung wird wahrscheinlich nie möglich sein, da der Unterschied zwischen Förderung und gesetzlicher Verpflichtung vorliegt. Ggf. könnte eine „Grundfortbildung“ bei beiden Institutionen identisch möglich sein.	
5	Verwendung der gleichen Fortbildungsnummer bei dena und BAFA	BAFA: Prüfen technische Umsetzbarkeit.	
6	Individueller Start des Fortbildungszeitraums in Gleichklang mit Fortbildungszeitraum bei dena (Synchronisierung)	BAFA/IIAG: Zur Vereinfachung können sich Auditorinnen und Auditoren in dem Zeitraum fortbilden, in dem sich die dena- und BAFA-Fortbildungszeiträume aufgrund der unterschiedlichen Zulassungszeitpunkte überschneiden.	
7	Anerkennung eines „Praxisnachweises“ als Fortbildung	IIAG: Aus Sicht der Fachbehörde eher kritisch, da es gerade um aktive Fortbildung geht, in denen neue Kenntnisse und Fähigkeiten erworben werden. Außerdem haben die Energieauditorinnen und -auditoren drei Jahre Zeit ihre Fortbildung von 24 Unterrichtseinheiten (drei Tage) durchzuführen.	
8	Klärung, ob Novelle Rechtsfolgen bei Entzug der Zulassung nach Auftragsvergabe im Sinne einer Klarstellung für Auftraggeberinnen und Auftraggeber erfasst und ob Voraussetzungen für neue Leistung „alter“ Auditorinnen und Auditoren klar sind (neue Weiterbildung erforderlich?)	BAFA: Eine Weiterbildung von 60 Unterrichtseinheiten ist nach der Regelung im aktuellen Gesetzesentwurf nur bei der erstmaligen Zulassung notwendig. Nach der Zulassung muss die Energieauditorin / der Energieauditor regelmäßig Fortbildungen im Zeitraum von drei Jahren absolvieren.	
9	Klärung: Fortbildungszeitraum, wenn Fortbildungszeitraum für alle 5.600 derzeit	IIAG: Aus Sicht der Fachbehörde unbegründet, da die Fortbildungen (i) nur einen geringen Umfang	

Beispiel aus dem BMAS

Fokus und Lebenslage war **“Feststellung der Erwerbsfähigkeit nach § 44a SGB II”**

Ganztägiger Workshop mit 28 Praktiker:innen von Jobcentern, Bundesagentur für Arbeit, Sozialämtern, Deutsche Rentenversicherungen aus dem ganzen Bundesgebiet

Beteiligt waren vier Fachereferate aus drei Abteilungen im Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

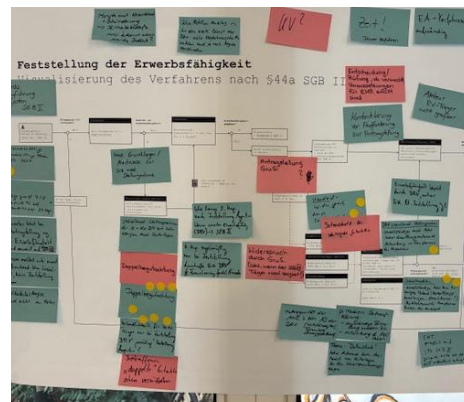
In Kleingruppen gemeinsames **Erarbeiten des Problemraums** des derzeitigen Verfahrens.

Vertiefte Betrachtung von Lösungsmöglichkeiten am Nachmittag.

Einbindung der Agilen Coaches des BMAS für Moderation.

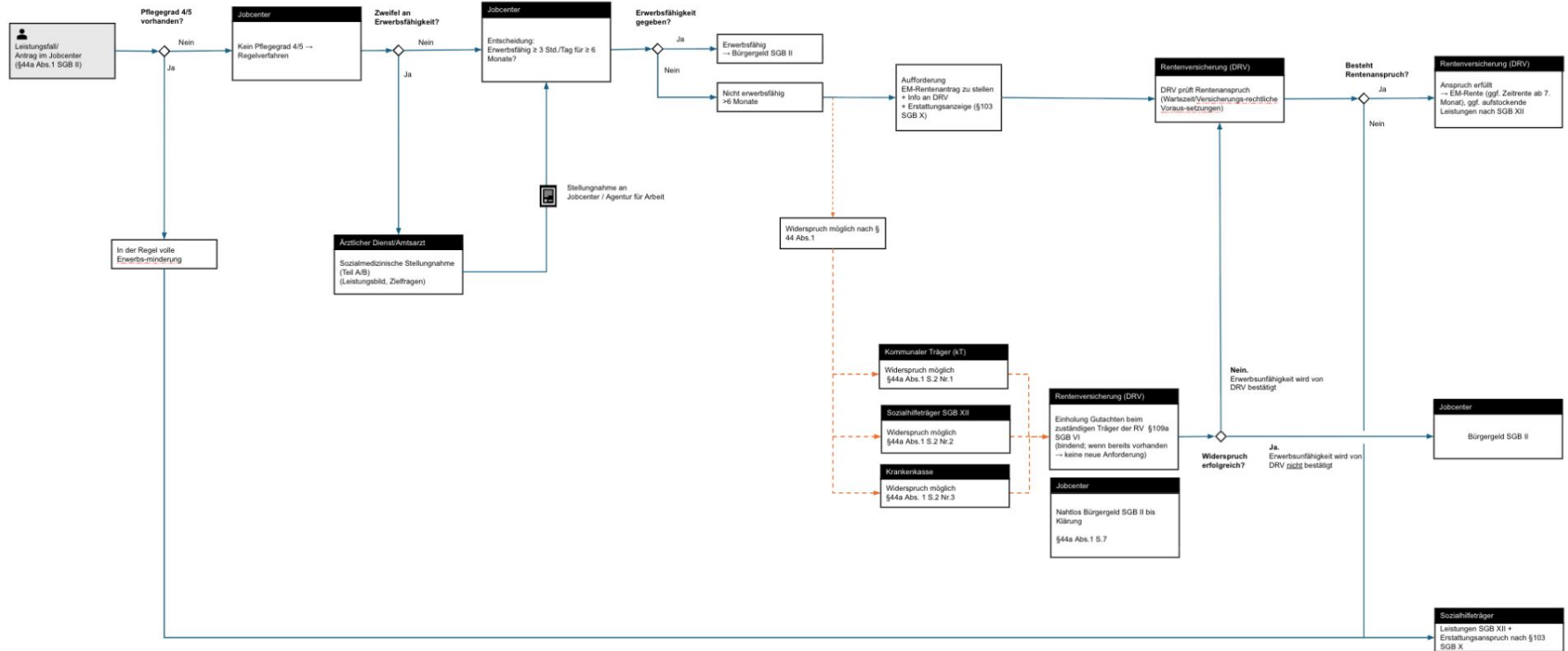
Das Vorgehen und die **entstandenen Materialien sind Blaupause** für weitere Praxischecks im BMAS.

Beispiel aus dem BMAS



Feststellung der Erwerbsfähigkeit

Visualisierung des Verfahrens nach §44a SGB II





Unser Praxischeck hat wirklich gut geklappt, wir hatten eine sehr gute Teilnehmerzusammenstellung. Es hat ein reger Austausch stattgefunden und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sehr engagiert dazu beigetragen, dass neben der Darstellung bestehender Hürden im Prozess und bei der inhaltlichen Ausgestaltung der Weiterbildungsförderung Beschäftigter zu drei Themenbereichen Lösungsvorschläge erarbeitet wurden, die es jetzt näher mit den betroffenen Akteuren zu beleuchten und ggf. umzusetzen gilt.

Referentin aus dem BMAS Dez 2025

Ergebnis



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Klimaschutz

Ex-ante Praxischeck zum Energiedienstleistungsgesetz

Hintergrund

Im Oktober 2023 ist die Neufassung der EU-Energieeffizienzrichtlinie (EED) in Kraft getreten. Dabei gab es Änderungen im Bereich der Energieaudittpflicht für Unternehmen. In der Folge musste das Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G) angepasst werden.

Das BMWK hat sich zum Ziel gesetzt, Gesetze und Verordnungen verstärkt auf ihre Praxis-tauglichkeit zu überprüfen. Hierzu wenden wir sog. Praxischecks an. Damit unterziehen wir unterschiedliche Lebenslagen und Regelungsbereiche gemeinsam mit Praktikerinnen aus Praktiken einem „reality check“. Mit diesem Vorgehen haben wir bei bestehenden Gesetzen und Verordnungen – also ex post – gute Erfahrungen gemacht.

Mit diesem Praxischeck wurde als Pilotprojekt erstmals ein Gesetzgebungsverfahren begleitet, also ein ex-ante-Praxischeck durchgeführt.

Hierzu haben wir im Januar 2024 einen Workshop mit 12 Energieauditor:innen (Adressaten des EDL-G) und Mitarbeitern aus dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA/Vollzugsbehörde für das EDL-G) die Praxis-tauglichkeit des EDL-G auf den Prüfstand gestellt. Dabei haben wir uns die folgenden drei Prozesse aus dem EDL-G angeschaut:

I

Zulassung als Auditor:in

II

Fortbildungen

III

Energieaudit

Organisiert haben den Workshop die Referate II/A6 (Referat für Energieeffizienz und Wärme in Industrie und Gewerbe) und VII/D5 (Referat für Bürokratieabbau und Bessere Rechtsetzung).

Ergebnisse des Praxischeck-Workshops

I. Prozess zur Zulassung als Energieauditor:in/Energieauditor

1. Wie läuft der Zulassungsprozess zukünftig ab?

I

Zulassung als Auditor:in

Fokus

II

Fortbildungen

III

Energieaudit

1

Nachweis Fachkunde

2

Berufliche Qualifikation
Hauptberufliche Tätigkeit
Weiterbildung

3

Übermittlung Nachweis an BAFA

4

Aufnahme in BAFA-Liste

5

Prüfung durch BAFA

6

Bescheid?

Erläuterung: Der Prozess nach der Novelle entspricht im Wesentlichen dem status quo. Neu ist die Weiterbildungspflicht¹ als Zulassungsvoraussetzung.

2. Was läuft gut?

- Weiterbildungspflicht als neue Zulassungsvoraussetzung wird grundsätzlich gut aufgenommen und als sinnvoll erachtet, da viele Energieauditor:innen und Energieauditor:innen diese schon erfüllen (Grund: „Energieeffizienz-Expertenliste“ der bundeseigenen Deutschen Energieagentur GmbH (dena) sieht ebenfalls 80 Stunden Weiterbildung für Leistung vor)
- Digitaler Zulassungsprozess laut teilnehmenden Auditor:innen bisher schon schnell und einfach (kein Leisendruck?)

3. Gibt es Punkte mit Vereinfachungspotential oder für einen reibungsloseren Ablauf?

Nr.	Vorschlag der Workshop-Teilnehmenden	Fachliche Bewertung (II/A6 & BAFA)	Ergebnis: Umsetzung in Novelle oder auf organisatorischer Ebene?
1	Zusammenlegung der Listen (Große Schnittmengen bei	II/A6: Zulassung als hoheitliche Tätigkeit sollte beim BAFA als Behörde verbleiben.	

¹ Der Begriff „Weiterbildung“ wurde nach dem Praxischeck im Gesetzgebungsverfahren durch „Fortbildung“ ersetzt. Inhaltliche Änderungen sind damit nicht verbunden.

3. Gibt es Punkte mit Vereinfachungspotential oder für einen reibungsloseren Ablauf?

Nr.	Vorschlag der Workshop-Teilnehmenden	Fachliche Bewertung (II/A6 & BAFA)	Ergebnis: Umsetzung in Novelle oder auf organisatorischer Ebene?
4	Anerkennung der durchgeführten Fortbildung bei dena und BAFA (wegen ähnlicher Anforderungen an Fortbildungspflicht für dena- und BAFA-Liste)	BAFA: Ist prinzipiell möglich. Eine komplette Vereinheitlichung wird wahrscheinlich nie möglich sein, da der Unterschied zwischen Förderung und gesetzlicher Verpflichtung vorliegt. Ggf. könnte eine „Grundfortbildung“ bei beiden Institutionen identisch möglich sein. BAFA: Prüfen technische Umsetzbarkeit.	
5	Verwendung der gleichen Fortbildungsnummer bei dena und BAFA	BAFA/II/A6: Zur Vereinfachung können sich Auditor:innen und Auditor:innen in dem Zeitraum fortbilden, in dem sich die dena- und BAFA-Fortbildungszeiträume aufgrund der unterschiedlichen Zulassungszeitpunkte überschneiden.	
6	Individueller Start des Fortbildungszeitraums in Einklang mit Fortbildungszeitraum bei dena (Synchronisierung)	BAFA/II/A6: Aus Sicht der Fachbene eher kritisch, da es gerade um aktive Fortbildung geht, in denen neue Kenntnisse und Fähigkeiten erworben werden. Außerdem haben die Energieauditor:innen und -auditor:innen drei Jahre Zeit ihre Fortbildung von 24 Unterrichtseinheiten (drei Tage) durchzuführen.	
7	Anerkennung eines „Praxisnachweises“ als Fortbildung	BAFA: Eine Weiterbildung von 80 Unterrichtseinheiten ist nach der Regelung im aktuellen Gesetzesentwurf nur bei der erstmaligen Zulassung notwendig. Nach der Zulassung muss die Energieauditor:in / der Energieauditor regelmäßig Fortbildungen im Zeitraum von drei Jahren absolvieren.	
8	Klärung, ob Novelle Rechtsfolgen bei Entzug der Zulassung nach Auftragsvergabe im Sinne einer Klarstellung für Auftraggeber:innen und Auftraggeber erfasst und ob Voraussetzungen für neue Leistung „alter“ Auditor:innen und Auditor:innen klar sind (neue Weiterbildung erforderlich?)	BAFA: Eine Weiterbildung von 80 Unterrichtseinheiten ist nach der Regelung im aktuellen Gesetzesentwurf nur bei der erstmaligen Zulassung notwendig. Nach der Zulassung muss die Energieauditor:in / der Energieauditor regelmäßig Fortbildungen im Zeitraum von drei Jahren absolvieren.	
9	Klärung: Fortbildungszeitraum, wenn Fortbildungszeitraum für alle 5.600 derzeit	II/A6: Aus Sicht der Fachbene unbegründet, da die Fortbildungen für alle 5.600 derzeit	

Praxisbeispiel

Thüringer Landesstipendienverordnung (ThürLStipV)

Verordnung zur Förderung ehrenamtlich engagierter
Studierender an Thüringer Hochschulen

Siehe **Druckversion**

Fiktives Beispiel eines
Regelungsvorhabens.

Thüringer Landesstipendienverordnung (ThürLStipV)

Verordnung zur Förderung ehrenamtlich engagierter Studierender an Thüringer Hochschulen

Vom 1. Januar 2024

Aufgrund des § 5 Abs. 2 des Thüringer Hochschul-
Ministerium für Wissenschaft und Kultur:

§ 1 Zweck der Förderung

- (1) Das Land Thüringen gewährt Studierenden, die
engagieren, ein Landesstipendium zur Anerkennung
- (2) Die Förderung soll ehrenamtliches Engagement
Studium und gesellschaftlichem Engagement ver

§ 2 Antragsberechtigte

- (1) Antragsberechtigt sind Studierende, die
 1. an einer staatlichen oder staatlich anerkannten
Hochschule immatrikuliert sind,
 2. sich seit mindestens zwölf Monaten ehrenamtlich
engagieren,
 3. ihren Hauptwohnsitz in Thüringen haben,
 4. das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
- (2) Ehrenamtliches Engagement im Sinne dieser Verordnung ist
unentgeltliche Tätigkeit im Rahmen einer gemeinnützigen
Organisation.
- (3) Ein Engagement in politischen Parteien, Bürgerbewegungen
oder Vereinen gilt nicht als ehrenamtliches Engagement.

Anlage: Antragsformular (Auszug)

Antrag auf Gewährung eines Thüringer Landesstipendiums für ehrenamtliches
Engagement

Bitte füllen Sie das Formular vollständig in Druckbuchstaben aus.

Persönliche Daten

Name, Vorname _____
Geburtsdatum _____
Geburtsort _____
Staatsangehörigkeit _____
Anschrift (Hauptwohnsitz) _____
Telefonnummer _____
E-Mail-Adresse _____
Bankverbindung (IBAN) _____

Hochschule

Name Institution _____
Studiengang _____
Fachsemester _____
Matrikelnummer _____

Ehrenamtliche Tätigkeit

Name der Organisation _____
Art der Tätigkeit _____

Übung: Planung Praxischeck

Plant einen Praxischeck für **Thüringer Landesstipendienverordnung (ThürLStipV)**.

Bitte konzeptrioniert einen Praxischeck zur Beispielregelung.

Stellt euch folgende Fragen: Wo kann der Termin stattfinden? Wer muss eingeladen werden? Was sollte der Schwerpunkt des Tages sein? Wer könnte die Gesamtmoderation übernehmen und wer Kleingruppen anleiten?

Stellt euren Arbeitsstand am Ende in der Runde vor.

Methode: Stillarbeit
Dauer: 20 + 10 Minuten Austausch
Materialien: Beispielregelung (Ausdruck)

Thüringer Landesstipendienverordnung (ThürLStipV)

Verordnung zur Förderung ehrenamtlich engagierter Studierender an Thüringer Hochschulen

Vom 1. Januar 2024

Aufgrund des § 5 Abs. 2 des Thüringer Hochschulministeriums für Wissenschaft und Kultur:

§ 1 Zweck der Förderung

(1) Das Land Thüringen gewährt Studierenden, die ehrenamtlich an einer Thüringer Hochschule engagiert sind, ein Landesstipendium zur Anerkennung ihres Engagements.

(2) Die Förderung soll ehrenamtliches Engagement im Studium und gesellschaftlichen Engagement fördern.

§ 2 Antragsberechtigte

(1) Antragsberechtigt sind Studierende, die

- an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule immatrikuliert sind,
- sich seit mindestens zwölf Monaten ehrenamtlich an einer Thüringer Hochschule engagieren,
- ihren Hauptwohnsitz in Thüringen haben,
- das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

(2) Ehrenamtliches Engagement im Sinne dieser Verordnung ist jede freiwillige Tätigkeit im Rahmen einer gemeinnützigen Organisation.

(3) Ein Engagement in politischen Parteien, Bürgervereinen gilt nicht als ehrenamtliches Engagement.

Anlage: Antragsformular (Auszug)

Antrag auf Gewährung eines Thüringer Landesstipendiums für ehrenamtliches Engagement

Bitte füllen Sie das Formular vollständig in Druckbuchstaben aus.

Persönliche Daten

Name, Vorname _____

Geburtsdatum _____

Geburtsort _____

Staatsangehörigkeit _____

Anschrift (Hauptwohnsitz) _____

Telefonnummer _____

E-Mail-Adresse _____

Bankverbindung (IBAN) _____

Hochschule

Name Institution _____

Studiengang _____

Fachsemester _____

Matrikelnummer _____

Ehrenamtliche Tätigkeit

Name der Organisation _____

Art der Tätigkeit _____

Zusammenfassung



Der Praxischeck **ergänzt den Digitalcheck** und prüft, ob eine Regelung im Vollzugsalltag praktikabel umsetzbar ist.



Frühzeitige Einbindung von Vollzugsakteuren wie Sachbearbeiter:innen, Bürger:innen und Unternehmen, liefert wertvolle Erkenntnisse über die tatsächliche Anwendbarkeit.



Ziel ist eine **adressatenorientierte Gesetzgebung**: Regelungen sollen nicht nur rechtlich korrekt, sondern auch verständlich und umsetzbar sein.



Methoden des Praxischecks sind z. B. **Interviews, Workshops**, Hospitationen, Usability-Tests von Formularen etc.



Der Praxischeck hilft, **Vollzugsprobleme vor Inkrafttreten zu erkennen**, nicht erst wenn Beschwerden eingehen oder Gerichte entscheiden.

Materialien

[Bürokratierückbau – Wirtschaft spürbar entlasten BMW](#)

[Praxischeck zu beurkundungsbedürftigen Vorgängen im Vereins- und GmbH-Recht: Bericht zeigt Möglichkeiten zum Bürokratieabbau auf BMJV](#)

[Praxischeck: Bürokratieabbau im Gastgewerbe IHK München](#)

Mittagspause

60 Minuten



Energizer



Interviewführung



 Experteninterviews als Werkzeug der Akteursbeteiligung. Leitfäden entwickeln, Experten-Gespräche führen, Erkenntnisse dokumentieren und für die Regelungsgestaltung nutzbar machen.

 90 Minuten

Leitfrage

**Wie gewinnen wir
systematisch
Praxiswissen von
Vollzugsakteuren
für bessere Regelungen?**

Warum Interviews?

Interviews sind ein zentrales Werkzeug für Praxischecks. Sie ermöglichen:

Aufnehmen von echtem Praxiswissen

Vollzugsakteure kennen die Realität vor Ort und haben gelebtes Wissen das in Stellungnahmen und Berichten oft nicht zu finden ist: Wo hakt es im Alltag? Was funktioniert gut? Was fehlt? Wo werden pragmatisch "Umwege" gefunden?

Identifizieren von Digitalisierungshürden

Im Gespräch werden Medienbrüche, Schriftformerfordernisse oder manuellen Prüfschritte identifiziert, die den einfachen Vollzug belasten.

Akzeptanz bei Praxisakteuren

Wer frühzeitig eingebunden wird, trägt die Regelung später mit. Interviews signalisieren: Eure Expertise zählt.

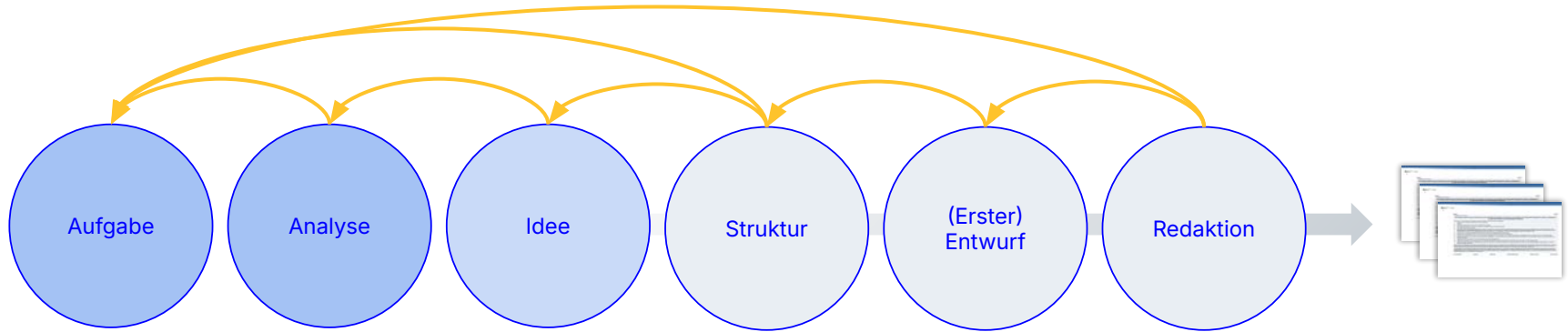
Bessere Regelungen

Konkrete Erkenntnisse aus der Praxis fließen in den Regelungstext ein und machen diesen praxis- und digitaltauglicher.



Wann ist ein guter Zeitpunkt?

Mit Methoden aus der Innovationsforschung **nutzer- bzw. adressatenzentrierte** Regelungen schreiben.



Zeitraum Interviews

Zu spät für grundlegende
Änderungen...

Je früher, desto besser!

Prinzipiell können Interviews als offenes Austauschformat immer geführt werden. Vor oder auch nach Veröffentlichung einer Regelung.

In der Erarbeitungsphase sind allerdings grundlegende Weichenstellungen noch gut möglich. Spätestens nach dem Referentenentwurf werden Änderungen politisch und ganz praktisch immer schwieriger.

Für eine Betroffenenbeteiligung sollten Interviews **vor** dem ersten Textentwurf geführt werden, und nicht als **nachträgliche** Validierung eines schon weitgehende abgestimmten Vorhabens!

Wen befragen?

Die Nähe zum Vollzug entscheidet: Wer eine Regelung anwendet oder von ihr betroffen ist, hat das relevanteste Wissen. Ausnahme: Wissenschaft oder gezielte Studien.

Vollzugsakteure

- Kommunale Behörden
- Landesbehörden
- Fachämter
- Sachbearbeiter:innen

Normadressaten

- Bürger:innen
- Unternehmen
- Verbände
- Betroffenenvertretung

IT und Umsetzer

- (IT-) Dienstleister
- Register-Betreiber
-

Weitere Experten

- Wissenschaft
- Länder
- Weitere Ressorts
Bundesebene

Schlüsselfragen identifizieren

Schlüsselfragen sind die 3-5 Fragen, die den größten Erkenntnisgewinn für das Regelungsvorhaben liefern.

Vom Ziel her denken

Was müssen wir nach den Interviews wissen, um die Regelung zu verbessern? Diese Wissenslücken bestimmen die Schlüsselfragen.

Priorisieren nach Wirkung

Konzentration auf Fragen die potenzielle Digitalisierungshürden aufdecken und gleichzeitig ausreichend viele Normadressaten betreffen.

Testen

Kann eine Antwort tatsächlich eine Entscheidung beeinflussen? Wenn nicht ist der Erkenntnisgewinn möglicherweise nicht groß..

Interviewleitfaden

- **Ausgedrucktes Dokument mit thematischer und zeitlicher Struktur.**
- **Ausformulierte, umgangssprachliche Fragen** verringern den kognitiven Aufwand beim Mitlesen und sind guter Fallback.
- Soll eine **gute Konversation** nicht verhindern sondern lenken!

Verprobung PDC Thüringen //

Vorbefragung ca. 30–40 Min.

1.1 Aktueller Gesetzgebungsprozess

- Beschreibe den typischen Ablauf beim Verfassen einer Regelung in deinem Referat von der ersten Idee bis zum Kabinettsbeschluss. Führe uns Schritt für Schritt durch das Verfahren.
- Was war der ursprüngliche Impuls für die Regelungsidee?
- Wer ist an diesem Prozess beteiligt? (Rollen, interne/externe Akteure)
- Wie lange dauert ein durchschnittlicher Regelungsprozess bei dir?

1.2 Bekanntheit bestehender Prüfinstrumente

- Hast du schon einmal mit den Prüffragen für Thüringer Rechts- und Verwaltungsvorschriften gearbeitet? (z.B. KMU-Test, Jugendcheck, Paragrafenbremse...)
- Falls ja: Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? (Nutzen, Aufwand, Herausforderungen)
- Welche Prüfungen eines Regelungsvorhaben werden momentan schon angewendet?
- Falls ja: In welchen Phasen der Regelungserstellung?
- Kennst auch du den "Digitalcheck"?
- Falls ja, was verstehst du darunter?
- Wie dokumentierst du Gesetzesfolgenabschätzungen generell?

1.3 Einbindung von Praxisakteuren

- Arbeitest du im Rahmen der Regelungserstellung mit Praxisakteuren und Normadressaten zusammen (z.B. Vollzugsbehörden, Betroffene) ?
- Falls ja: Zu welchem Zeitpunkt und in welcher Form? (formelle Anhörung, informelle Gespräche, Workshops)
- Was sind dabei die größten Herausforderungen?

1.4 Erfassung von Digital- und Praxistauglichkeit bzw. Gesetzesfolgen

- Wie prüfst du aktuell, ob eine Regelung digital gut umsetzbar ist?
- Bitte beschreibe das Vorgehen Schritt für Schritt...
- Welche Tools oder Methoden nutzt du, um die Praxistauglichkeit des Regelungsvorhaben zu bewerten?

Aufbau Leitfaden

Ein guter Leitfaden ist kein starres Skript, sondern ermöglicht eine lockeres Gespräch, stellt aber trotzdem sicher das Struktur und Orientierung gegeben ist.

Warm Up (5 Min)

- Begrüßung, Vorstellung, Ziel des Gesprächs
- Hinweis auf Vertraulichkeit/Anonymisierung
- Einverständnis zur Aufzeichnung (falls gewünscht)
- Du oder Sie?

Einstiegsfrage (5 Min)

- Offene, einfache Frage zum "Warmwerden"
- z.B. "Beschreiben Sie kurz Ihre Rolle im Verfahren X."

3. Hauptteil (30-40 Min)

- 4-6 Kernfragen zu den zentralen Themen
- Nachfragen und Vertiefungen vorbereiten

Abschluss (5 Min)

- Nachbefragung "Gibt es etwas, das wir nicht angesprochen haben?"
- Dank, Ausblick auf weiteres Vorgehen

Frage-technik

Offene Fragen verwenden

?

Frage-technik

Offene Fragen verwenden

- *Wie läuft das Verfahren aktuell ab?*
- *Was sind die größten Herausforderungen?*
- *Welche Schritte kosten besonders viel Zeit?*
- *Was würden Sie ändern, wenn Sie könnten?*

Frage-technik

Offene Fragen verwenden

- *Wie läuft das Verfahren aktuell ab?*
- *Was sind die größten Herausforderungen?*
- *Welche Schritte kosten besonders viel Zeit?*
- *Was würden Sie ändern, wenn Sie könnten?*

So nicht...

?

Frage-technik

Offene Fragen verwenden

- *Wie läuft das Verfahren aktuell ab?*
- *Was sind die größten Herausforderungen?*
- *Welche Schritte kosten besonders viel Zeit?*
- *Was würden Sie ändern, wenn Sie könnten?*

So nicht...

- *Finden Sie das Verfahren kompliziert?*
→ suggestiv
- *Das Formular ist doch viel zu lang, oder?*
→ technisch wertend
- *Wie bewerten Sie die Effizienz und Effektivität?*
→ zu groß

Frage-technik

Offene Fragen verwenden

- *Wie läuft das Verfahren aktuell ab?*
- *Was sind die größten Herausforderungen?*
- *Welche Schritte kosten besonders viel Zeit?*
- *Was würden Sie ändern, wenn Sie könnten?*

So nicht...

- *Finden Sie das Verfahren kompliziert?*
→ suggestiv
- *Das Formular ist doch viel zu lang, oder?*
→ technisch wertend
- *Wie bewerten Sie die Effizienz und Effektivität?*
→ zu groß

Nachhaken

?

Frage-technik

Offene Fragen verwenden

- *Wie läuft das Verfahren aktuell ab?*
- *Was sind die größten Herausforderungen?*
- *Welche Schritte kosten besonders viel Zeit?*
- *Was würden Sie ändern, wenn Sie könnten?*

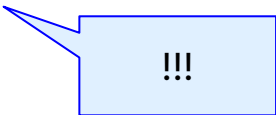
So nicht...

- *Finden Sie das Verfahren kompliziert?*
→ suggestiv
- *Das Formular ist doch viel zu lang, oder?*
→ technisch wertend
- *Wie bewerten Sie die Effizienz und Effektivität?*
→ zu viel

Nachhaken

- *Können Sie das genauer beschreiben?*
- *Haben Sie ein konkretes Beispiel?*
- *Wie häufig passiert das?*
- *Was passiert dann?*

Weitere Fragetechniken

- Erzählaufforderung:** *Bitte beschreiben Sie mir einen Prozesse und Abläufe.*
- Konkretisieren:** *Können Sie mir ein konkretes Beispiel aus der letzten Woche nennen?*
- Zirkuläre Fragen:** *Was würde Ihr Kollege zu diesem Problem sagen?*
- Hypothetische Frage:** *Angenommen, Sie könnten das Verfahren neu gestalten...*
- Skalierungsfrage:** *Auf einer Skala von 1-10, wo würden Sie ... einordnen? Warum?*
- Stille aushalten:** *[... ..]*
- 

5 Whys



Vom Symptom zur Ursache

Die 5-Whys-Technik hilft, von einer oberflächlichen Betrachtung zur eigentlichen Ursache vorzudringen. Jede Antwort wird zur nächsten Frage....

Problem: "Das Verfahren dauert zu lange."

Warum? → "Weil Unterlagen oft unvollständig sind."

Warum? → "Weil Antragsteller nicht wissen, was sie eingeben müssen."

Warum? → "Weil die Anforderungen im Formular unklar sind."

Warum? → "Weil das Formular nie aus Nutzersicht getestet wurde."

Warum? → "..."

Aber bitte auch nicht
überstrapazieren...

Typische Biases I

Bias	Problem	Wie vermeiden
Ähnlichkeitseffekt	Eigenschaften, die man selbst besitzt, werden bei Probanden positiv überbetont wahrgenommen.	Strukturierte Bewertungskriterien nutzen.
Bestätigungsfehler	Es wird gezielt nach Informationen gesucht, die die eigene bereits bestehende Meinung bestätigen.	Bewusst nach Gegenbeispielen oder widersprüchlichen Informationen fragen.
Ankereffekt	Eine frühe Information der Proband:in wirkt als starker Anker und beeinflusst alle nachfolgenden Urteile.	Erst alle Informationen sammeln und bewerten, dann über das Gesamturteil entscheiden; sich der Wirkung von Erstinformationen bewusst sein.
Affektive Heuristik	Oberflächliche (nicht-relevante) Bewertungen beeinflussten andere Erkenntnisse (z. B. Attraktivität, Kleidung, Rasse, Geschlecht, erster Eindruck)	Fokus auf Inhalte, strukturierte Bewertung.
Halo-Effekt	Eine herausragende positive Eigenschaft überstrahlt alle anderen Merkmale und führt zu einer unrealistisch positiven Gesamtbewertung.	Auf Fakten fokussieren, alle Aspekte gleich und strukturiert bewerten.

Typische Biases II

Bias	Problem	Wie vermeiden
Soziale Erwünschtheit	Probanden antworten was „richtig“ oder „erwünscht“ ist (oder was sie denken, was richtig ist), und nicht, was sie tatsächlich denken oder tun.	Anonymität zusichern, zu Widerspruch ermutigen und situationsbezogene Fragen stellen: "Was würden Sie tun wenn.."
Rückschau-Fehler	Die Vorhersehbarkeit eines Ereignisses wird in der Rückschau Probanden oft überschätzt ("musste ja so kommen").	Nach konkreten Situationen fragen und nicht nach einer allgemeinen Bewertung.
Selbstschutz	Fehler, Misserfolge oder negative Aspekte werden von Probanden nicht genannt, um sich zu schützen.	Eine offene Fehlerkultur betonen, nach Alternativen fragen (z. B. "Was würden Sie rückblickend anders machen?")

Rollen



Moderator:in

Leitfadenvorbereitung und Gesprächsführung.

Kamera an!



Dokumentation

Hört zu und protokolliert auf einem vorbereiteten Board.

Kamera aus (u. U. nach einer kurzen Vorstellung).

Name im Call gerne anonym.



Interviewpartner:in

Keine Vorbereitung notwendig.

Sollte aber Zeit und geschützten Rahmen mitbringen.

Einverständniserklärung vorab schriftlich.

Name im Call anonym bei Aufzeichnung.

Kamera an!

Vorbereitung

1. **Termin rechtzeitig** anfragen
2. **Ausreichend Zeit** vereinbaren (min. 45-60 Min)
3. **Hintergrundinfos** vorab recherchieren
4. **Einverständniserklärung** zusenden und abklären
5. **Rollen** im Team klären (Moderation, Dokumentation)
6. **Fragebogen** und Board für Dokumentation vorbereiten!
7. **Raum vorbereiten** und/oder technisches Setup testen

Vor-Ort

- **Persönlicher Kontakt** und oftmals tiefere Gespräche
- **Nonverbale Signale** können besser gelesen und verstanden werden
- Weniger Unsicherheit wg. technischer Schwierigkeiten auf beiden Seiten
- Aber oft mit **Reiseaufwand** und entsprechendem Zeitaufwand verbunden
- Teils entstehen **Kosten** die diskutiert werden müssen
- **Schwierigere Terminkoordination**

Remote

- Vertrauen und Verlässlichkeit bewusst herstellen
- **Einfachere Organisation** und Terminfindung gerade auch bei mehreren Interviewer:innen
- Kein Bedarf an geeigneten Räumlichkeiten
- **Aufnahme prinzipiell möglich**, oft reicht schon Audio aus
- Deshalb volle Transparenz noch wichtiger und Datenschutz mit Löschfristen etc. beachten!
- Automatische Transkribierung durch AI abklären!
- "Mithörer:innen" kurz vorstellen herstellen

Anonymisierung



Einverständniserklärung

- **Zweck** der Datenerhebung gut erklären
- **Einverständniserklärung** der befragten Person schriftlich einholen
- **Aufzeichnung** nur wenn wirklich notwendig.
- Auch **KI Transkription** muss abgeklärt werden!



Anonymisierung

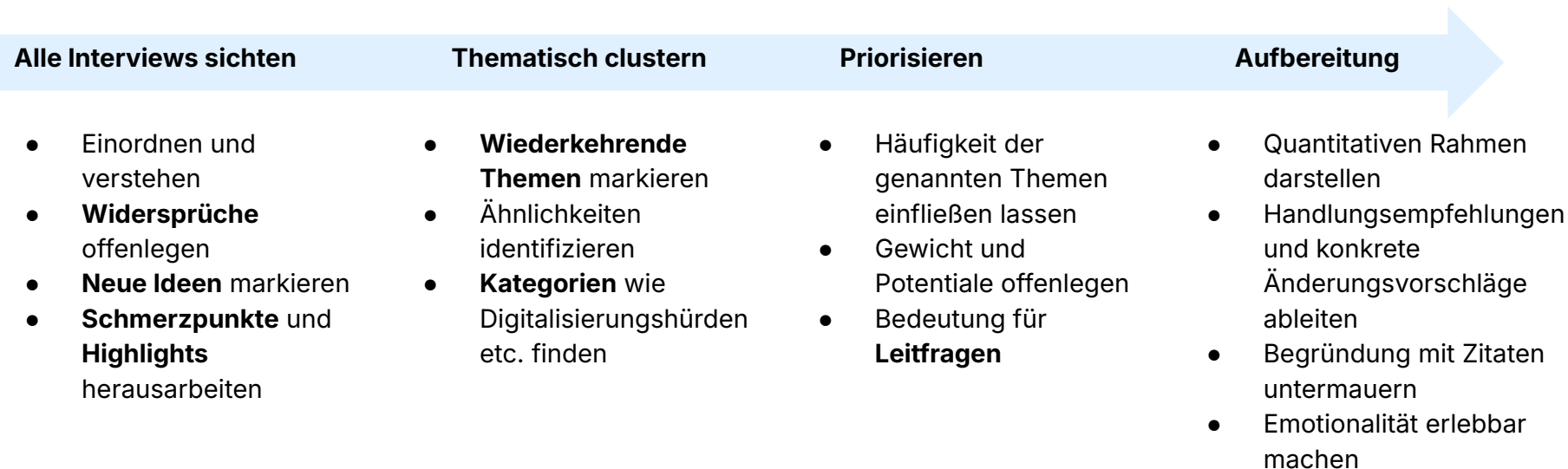
- Namen durch **Nummer** ersetzen ("Proband:in 3")
- **Indirekte Identifizierbarkeit** verhindern → Position etc.
- Behörden/Organisationen **anonymisieren**, wenn möglich
- Keine namentlichen Zitate bzw. nur mit Freigabe!



Datenspeicherung

- Aufnahmen **sicher speichern** (verschlüsselt)
- Zugriffe überprüfen
- **Löschfristen** festlegen und einhalten
- **DSGVO-Vorgaben** beachten

Synthese mehrerer Interviews



Dokumentation

	Warm Up	Einleitung	Themenblock 1	Themenblock 2	...
Person 1	 				
Person 2					
Person 3		 			
Person 4					
Person 5					
	 	 			
				Synthese	

Dos and Don'ts

Do

- Schlüsselfragen identifizieren
- Leitfaden vorab erstellen
- Technik testen
- Leitfaden als Orientierung nutzen, aber gute Konversation zulassen
- Offene Fragen verwenden
- Stille aushalten
- Zirkuläre Fragen einsetzen
- Aufnahmen nur mit Einverständnis
- Daten nach Projekt wieder löschen

Don't

- Keine Suggestivfragen oder Wertungen vorweg nehmen
- Eigene Meinung einfließen lassen
- Unbewusster Bias
- Interviews als nachträgliche Validierung nutzen
- Aufnahmen ohne explizites Einverständnis

Praxisbeispiel

Thüringer Landesstipendienverordnung (ThürLStipV)

Verordnung zur Förderung ehrenamtlich engagierter
Studierender an Thüringer Hochschulen

Siehe **Druckversion**

Fiktives Beispiel eines
Regelungsvorhabens.

Thüringer Landesstipendienverordnung (ThürLStipV)

Verordnung zur Förderung ehrenamtlich engagierter Studierender an Thüringer Hochschulen

Vom 1. Januar 2024

Aufgrund des § 5 Abs. 2 des Thüringer Hochschul-
Ministerium für Wissenschaft und Kultur:

§ 1 Zweck der Förderung

- (1) Das Land Thüringen gewährt Studierenden, die
engagieren, ein Landesstipendium zur Anerkennung
- (2) Die Förderung soll ehrenamtliches Engagement
Studium und gesellschaftlichem Engagement ver

§ 2 Antragsberechtigte

- (1) Antragsberechtigt sind Studierende, die
1. an einer staatlichen oder staatlich anerkannten
Hochschule immatrikuliert sind,
 2. sich seit mindestens zwölf Monaten ehrenamtlich
engagiert haben,
 3. ihren Hauptwohnsitz in Thüringen haben,
 4. das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
- (2) Ehrenamtliches Engagement im Sinne dieser Verordnung ist
unentgeltliche Tätigkeit im Rahmen einer gemeinnützigen
Organisation.
- (3) Ein Engagement in politischen Parteien, Bürgervereinen
gilt nicht als ehrenamtliches Engagement.

Anlage: Antragsformular (Auszug)

Antrag auf Gewährung eines Thüringer Landesstipendiums für ehrenamtliches Engagement

Bitte füllen Sie das Formular vollständig in Druckbuchstaben aus.

Persönliche Daten

Name, Vorname _____
Geburtsdatum _____
Geburtsort _____
Staatsangehörigkeit _____
Anschrift (Hauptwohnsitz) _____
Telefonnummer _____
E-Mail-Adresse _____
Bankverbindung (IBAN) _____

Hochschule

Name Institution _____
Studiengang _____
Fachsemester _____
Matrikelnummer _____

Ehrenamtliche Tätigkeit

Name der Organisation _____
Art der Tätigkeit _____

Übung: Fragebogen entwerfen

Erstellt einen Interviewleitfaden für ein Experteninterview zur
Thüringer Landesstipendienverordnung (ThürLStipV).

1. Wählt eine Zielgruppe aus (z.B. Hochschule, Behörde, Studierende)
2. Strukturiert grob einen Fragebogen
3. Formuliert 4-5 Kernfragen für den Hauptteil
4. Bereitet je 1-2 Nachfragen pro Kernfrage vor
5. Achtet auf offene, nicht-wertende Formulierungen Stellt euren Leitfaden anschließend in der Runde vor.

Stellt euren Arbeitsstand am Ende in der Runde vor.

Methode: Stillarbeit
Dauer: 20 + 10 Minuten Austausch
Materialien: Beispielregelung (Ausdruck)

Thüringer Landesstipendienverordnung (ThürLStipV)

Verordnung zur Förderung ehrenamtlich engagierter Studierender an Thüringer Hochschulen

Vom 1. Januar 2024

Aufgrund des § 5 Abs. 2 des Thüringer Hochschulgesetzes vom 1. Januar 2024 (ThürHSchG) und des Thüringer Hochschulgesetzes vom 1. Januar 2024 (ThürHSchG) Ministerium für Wissenschaft und Kultur:

§ 1 Zweck der Förderung

(1) Das Land Thüringen gewährt Studierenden, die ehrenamtlich an einer Hochschule engagiert sind, ein Landesstipendium zur Anerkennung ihres Engagements.

(2) Die Förderung soll ehrenamtliches Engagement im Studium und gesellschaftlichem Engagement fördern.

§ 2 Antragsberechtigte

(1) Antragsberechtigt sind Studierende, die

1. an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule immatrikuliert sind,
2. sich seit mindestens zwölf Monaten ehrenamtlich an der Hochschule engagieren,
3. ihren Hauptwohnsitz in Thüringen haben,
4. das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

(2) Ehrenamtliches Engagement im Sinne dieser Verordnung ist eine freiwillige Tätigkeit im Rahmen einer gemeinnützigen Organisation.

(3) Ein Engagement in politischen Parteien, Bürgervereinen gilt nicht als ehrenamtliches Engagement.

Anlage: Antragsformular (Auszug)

Antrag auf Gewährung eines Thüringer Landesstipendiums für ehrenamtliches Engagement

Bitte füllen Sie das Formular vollständig in Druckbuchstaben aus.

Persönliche Daten

Name, Vorname _____

Geburtsdatum _____

Geburtsort _____

Staatsangehörigkeit _____

Anschrift (Hauptwohnsitz) _____

Telefonnummer _____

E-Mail-Adresse _____

Bankverbindung (IBAN) _____

Hochschule

Name Institution _____

Studiengang _____

Fachsemester _____

Matrikelnummer _____

Ehrenamtliche Tätigkeit

Name der Organisation _____

Art der Tätigkeit _____

Zusammenfassung



Interviews erschließen Praxiswissen, das in keinem Dokument steht.

Je früher diese stattfinden, desto **größer ist der Erkenntnisgewinn** und auch der Gestaltungsspielraum.



Leitfadengestützte Experteninterviews fördern Struktur und gleichzeitig eine bessere Vergleichbarkeit bzw. bessere Synthese.



Eigene Biases (Voreingenommenheit) ehrlich hinterfragen, so gut wie möglich erkennen und aktiv gegensteuern.



Anonymisierung bei Organisation und Dokumentation von Anfang an mitdenken.

Gute Zitate anonym festhalten, sie ermöglichen ehrliche, ungefilterte Emotionalität.

Modul 7: Interviewführung

Materialien

[User Interviews 101 | NN Group](#)

[Nutzerinterviews | DigitalService Bund](#)

Kaffeepause

15 Minuten

Fachreferate gut beraten



Relevante Ansprechpartner:innen in den Ministerien systematisch identifizieren. Beratungsgespräche strukturiert vorbereiten und durchführen. Mit typischen Widerständen konstruktiv umgehen und den Mehrwert des Digital- und Praxischecks überzeugend vermitteln.



90 Minuten

Leitfrage

Wie können Legist:innen in den Fachreferaten wirksam beraten und für den Praxis- und Digitalcheck gewonnen werden ?

Situation

Legist:innen in den Fachreferaten sind Expert:innen für ihr Rechtsgebiet. Sie haben wenig Zeit, viele parallele Vorgänge und nur wenig Berührung mit Digitalisierungsthemen.

Die Herausforderung:

- Referate müssen aktiv nach Beratung fragen, nicht verbindlich.
- PDC Plattform ist momentan noch technisch unausgereift.
- Zuständigkeiten zwischen TMDI, TSK und DAT evtl. noch unklar nach außen
- Keine relevanten Beispiele für Vorhaben des Kompetenzzentrums
- Durch den aggregierten Fragenkatalog sind es u. U. noch mehr Fragen geworden, die von den Referaten bearbeitet werden müssen.

Zielgruppe

Primär

- **Legist:innen** in den Fachreferaten
- **Referatsleitungen** (Priorisierung, Ressourcenverwaltung)

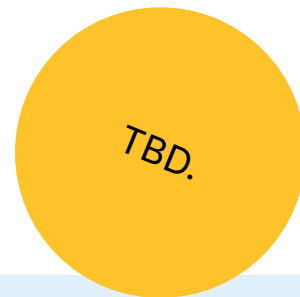
Sekundär

- **Abteilungsleitungen** (Strategie)
- **K-Referate**/Justitiariate (Kommunikation und formale Prüfung)
- **IT-Referate** (Experten digitale Umsetzbarkeit)

Verbündete

- **NKR Thüringen** (Bessere Rechtsetzung, Qualität Regelungen)
- **Digitalisierungsbeauftragte** (??)
- **Multiplikator:innen**

Beratungsformate



Basis

Telefonische Erstberatung

Vorstellung des Kompetenzzentrums

Einordnung der Angebote

Vorstellen des Prozesses und möglicher nächster Schritte

Zeitaufwand: 1 Stunden (inkl. Vor- und Nachbereitung)

Standard

Beratungsgespräch vor Ort

Erste gemeinsam
Prozessvisualisierung

Gemeinsames Ausfüllen relevanter
PDC-Bereiche

Identifizieren von Stakeholdern für
weitere Interviews und Praxischeck

Zeitaufwand: 4 Stunden (inkl. Vor- und Nachbereitung)

Geeignet für: Vorhaben mit möglichem Digitalbezug

Intensiv:

Mehrere Beratungsgespräche

Professionelle Prozessvisualisierung

Organisation und Moderation von
2-3 Interviews mit Vollzugsakteuren

Zusammenfassung der Erkenntnisse

Begleitung bei der
PDC-Dokumentation

Zeitaufwand: 16-24 Stunden

Geeignet für: Komplexe Vorhaben mit hohem Digitalbezug

Weitere Formate

- Workshop-Moderation
- Juristische IT-Beratung (in Zusammenarbeit mit TMDI)
- Vermittlung zu GovTech Campus Thüringen
- Rulemapping-Support

??

Die Top 10 der Gründe gegen die Durchführung eines Digitalchecks aus Sicht der Fachreferate





Der jetzige Prozess zum Erstellen einer Regelung ist ausreichend.



Der jetzige Prozess zum Erstellen einer Regelung ist ausreichend.

Brücke bauen: *Gut dass sie so gut eingespielt sind.*

Schmerzpunkt offenlegen: *Möglicherweise ist ihr Bereich nicht so sehr betroffen, aber es ist allgemeiner Konsens, dass viele Prozesse noch nicht gut laufen und vor allem schlecht digitalisiert sind!*

Nahziel Visualisierung: *Zumindest eine Visualisierung für ihr Regelungsvorhaben wurde bestimmt noch nicht erstellt und ist eine gute Anlage zum Gesetzestext.*

Über den Tellerand hinaus: *Denken sie auch an Kolleg:innen die sich neu in Thema und den Prozess einarbeiten müssen: können auch diese sich schnell zurecht finden? Ist alles gut dokumentiert?*



**Wir haben keine Zeit für den
Digitalcheck, wir sind sowieso
schon überlastet.**



Wir haben keine Zeit für den Digitalcheck, wir sind sowieso schon überlastet.

Anerkennen: *Das verstehe ich. Die Arbeitslast in den Fachreferaten ist enorm.*

Mehrwert betonen: *Gerade deshalb kann sich ein kurzes Gespräch lohnen. Wenn wir früh die richtigen Fragen klären, vermeiden Sie spätere Rückfragen und Schleifen.*

Vorgehen vorschlagen: *Ich schlage vor: 30 Minuten, ich komme zu Ihnen. Wir schauen gemeinsam auf Ihr Vorhaben und ich zeige Ihnen, welche Teile des PDC für Sie relevant sind und welche nicht.*

Alternativen anbieten: *Falls jetzt nicht passt, melden Sie sich gern, wenn das Vorhaben konkreter wird.*



**Der Digitalcheck bedeutet viel
Aufwand ohne echten Mehrwert.**



Der Digitalcheck bedeutet viel Aufwand ohne echten Mehrwert.

Differenzieren: *Der PDC fasst Prüfungen zusammen, die ohnehin erforderlich sind: Gesetzesfolgenabschätzung, Vollzugsprüfung, Jugendcheck, KMU-Anlage etc. Er ersetzt mehrere Dokumente durch eines.*

Mehrwert aufzeigen: *Die Fragen zur Visualisierung und zum Praxischeck sind neu. Sie kosten Zeit, aber sie verhindern, dass Regelungen in der Praxis scheitern oder nachgebessert werden müssen.*

Beispiel nennen: *Bei der [...] hat ein früherer Praxischeck gezeigt, dass [..]. Das wurde im früh identifiziert und korrigiert, bevor es teuer wurde.*



Wir wissen was die Praxis braucht.



Wir wissen was die Praxis braucht.

Nachfragen und konkretisieren: *Woher stammt dieses Wissen? Wie aktuell ist es?*

Differenzieren: *Fachreferats-Expertise ist unverzichtbar, aber die Vollzugsrealität ändert sich. Technische Weiterentwicklung schafft neue Möglichkeiten (und Hürden).*

Brücke bauen: *Es geht nicht nur um formale Prozess und Expertise, sondern auch um das emotionale Erleben der Praktiker:innen.*

Niedrigschwelliges Angebot: *Die Ergebnisse und Einsichten in den Praxisalltag sind nicht bindend und wir kümmern uns mit ihnen um die Organisation.*



**Gesetzgebung haben wir schon
immer so gemacht.**



Gesetzgebung haben wir schon immer so gemacht.

Anerkennen : *Die bewährten Verfahren haben ihren Wert, viel Positives wird nicht gesehen.*

Kontext betonen: *Die Anforderungen haben sich geändert durch z. B. OZG, Registermodernisierung, EU-Vorgaben und Förderale Modernisierungsagenda. Regelungen müssen heute von Anfang an digital umsetzbar sein.*

Klären und Differenzieren: *Es geht nicht darum, alles anders zu machen. Sondern darum, früher zu prüfen, ob eine Regelung in der digitalen Welt funktioniert.*

Transparenz schaffen: *Wir fangen einfach mal mit einer Visualisierung an. Die zeigt oft schon, wo es später hakt und ist immer ein Mehrwert. Auch für bestehende Verfahren.*



**Wir dürfen Regelungsvorhaben nicht
vorab mit Praxisakteuren
kommunizieren.**



Wir dürfen Regelungsvorhaben nicht vorab mit Praxisakteuren kommunizieren.

Differenzieren: *Es geht nicht um den Gesetzestext, sondern um den Vollzugsprozess. Die Fragen lauten: Wie läuft das Verfahren heute? Was funktioniert gut? Was erzeugt Aufwand?*

Rechtlich einordnen: *Beteiligung von Vollzugsakteuren ist kein Verstoß gegen Vertraulichkeit. Sie ist gängige Praxis in der Gesetzesfolgenabschätzung und explizit in der GGO vorgesehen.*

Alternativen anbieten: *Falls direkte Gespräche nicht möglich sind, kann das Kompetenzzentrum als Stellvertreter mit anonymisierten Szenarien arbeiten.*

Beispiel zeigen: *Viele Bundesministerien führen regelmäßig Praxischecks durch und veröffentlichen die Ergebnisse auf ihren Websites, das ist politisch gewollt.*



**Meine Hausleitung setzt andere
Prioritäten.**



Meine Hausleitung setzt andere Prioritäten.

Verständnis zeigen: *Prioritäten werden in der Hausleitung gesetzt, das ist klar.*

Entlastung anbieten: *Der PDC muss nicht viel Zeit kosten. Wir können gemeinsam prüfen, welche Teile für Ihr Vorhaben relevant sind.*

Strategisch denken: *PDC ist ein wichtiger Aspekt der Förderalen Modernisierungsagenda, des OZG und auch der Registermodernisierung etc.*

Rückendeckung organisieren: *Wir können auch auf Leitungsebene für das Thema werben. Gibt es einen geeigneten Termin, bei dem wir den PDC vorstellen könnten?*



Ich weiß, wie man gute Regelungen schreibt.



Ich weiß, wie man gute Regelungen schreibt.

Expertise anerkennen: *Davon bin ich überzeugt. Sie kennen Ihr Rechtsgebiet besser als ich.*

Perspektive ergänzen: *Der Digital- und Praxischeck ergänzt Ihre Expertise um eine weitere Perspektive: Wie erleben Bürger:innen und Vollzugsakteure die Regelung in der Praxis?*

Rollen klären: *Ich bin kein Jurist und werde Ihnen nicht sagen, wie Sie Regelungen schreiben sollen. Aber ich kann Ihnen helfen, blinde Flecken zu identifizieren, die aus der Innensicht schwer zu sehen sind.*

Mehrwert aufzeigen: *Durch das Gespräch und den direkten Austausch mit Vollzugsakteuren gewinnen wir wertvolle Einsichten. Wir können helfen diese Gespräche stattfinden zu lassen und sie gleichzeitig zu entlasten.*



**Der Digitalcheck verbessert die
Regelungen nicht.**



Der Digitalcheck verbessert die Regelungen nicht

Interesse zeigen: *Das ist ein wichtiger Punkt. Was haben Sie erlebt?*

Ehrlich sein: *Das Ausfüllen der Dokumentation an sich ändert gar nichts. Nur wenn Digitaltauglichkeit und Gesetzesfolgenabschätzung von Anfang an mitgedacht werden entstehen wirklich bessere Gesetze.*

Verantwortung teilen: *Die Qualität hängt davon ab, wie ernsthaft die Fragen bearbeitet werden. Das Kompetenzzentrum kann dabei unterstützen, aber die fachliche Entscheidung bleibt bei Ihnen.*

Entwicklung betonen: *Der PDC wird kontinuierlich verbessert. Ihr Feedback hilft dabei. Was würde ihn für Sie nützlicher machen?*



**Mit Praktiker:innen sprechen ist
Zeitverschwendung**



Mit Praktiker:innen sprechen ist Zeitverschwendung

Kontext erfragen: *Haben Sie schlechte Erfahrungen gemacht? Was waren die Ursachen?*

Angebote stärken: *Das Kompetenzzentrum unterstützt dabei, die richtigen Personen zu finden und die Gespräche so zu strukturieren, dass verwertbare Erkenntnisse entstehen.*

Niedrigschwellige Alternative: *Falls ein Workshop zu aufwändig erscheint: Manchmal reichen auch zwei, drei kurze Interviews. Wir können gemeinsam schauen, was für Ihr Vorhaben sinnvoll ist und was wir übernehmen können.*

Hilfreiche Gesprächstechniken

Aktives Zuhören:

- Ausreden lassen
- Zusammenfassen: "Wenn ich Sie richtig verstehe..."
- Nachfragen: "Können Sie das konkretisieren?"

Ich-Botschaften:

- "Ich sehe das so..." statt "Das ist falsch"
- "Meine Erfahrung ist..." statt "Sie müssen..."

Offene Fragen:

- "Was wäre für Sie hilfreich?"
- "Woran würden Sie merken, dass der PDC nützlich war?"

Widerstände zulassen:

- Bedenken ernst nehmen
- Andere Perspektive ergänzen
- Das große Bild vermitteln: PDC als Teil des digitalen Wandels im Großen

Checkliste Beratungsvorbereitung

Vorab klären:

- Thema Fachreferat, Abteilung, Personen und Laufbahn (Erfahrung mit Legistik etc.)
- Wo steht das Vorhaben? (Eckpunkte, Referentenentwurf, ...)
- Gibt es Zeitdruck? (Kabinetttbefassung geplant?)
- Wer ist noch beteiligt? (Andere Referate, externe Stellen)

Material mitnehmen:

- Beratungs-Canvas
- Mehrere Beispielvisualisierungen
- Laptop für PDC-Demo, Beispiele etc.

Raum

- Ruhiger Raum (nicht im Großraumbüro)
- Flipchart, Whiteboard oder Poster vorhanden?

Dos and Don'ts

Do

- Expertise der Legist:innen anerkennen
- Konkrete Unterstützung anbieten
- Beispielen mitbringen und Mehrwerte aufzeigen
- Namedropping Leitungsebene
- Niedrigschwellig bleiben
- Feedback einholen oder Mitwirkung erbitten
- **Geduld haben**

Don't

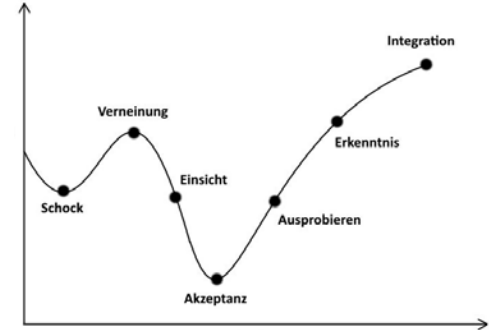
- Belehrend auftreten
- Mit Pflichten argumentieren
- Druck aufbauen
- Kritik üben
- Kompliziert sein
- Festnageln wollen

Change Management



Change Management

1. **Phase (Schock):** Konfrontation mit der neuen Situation; Fehlen von bekannten Handlungsmustern; Sinken der Kompetenz, mit der Veränderung umzugehen; mögliche Lähmung bzw. Blockierung der Leistung.
2. **Phase (Verneinung):** selbst eingeschätzte Kompetenz steigt wieder; dadurch entsteht eine mögliche Behinderung eines Lernprozesses; Verneinung bzw. Protest gegenüber der Veränderung; schwierig zu überwinden.
3. **Phase (Einsicht):** eigene Unfähigkeiten werden erkannt; Frustration, Verunsicherung, Enttäuschung und Verwirrung können steigen.
4. **Phase (Akzeptanz):** die neue Situation wird einschließlich der selbst eingeschätzten eigenen Fähigkeiten akzeptiert; Unterstützung und Fokussierung auf vorhandene Stärken notwendig bzw. Hilfreich.
5. **Phase (Ausprobieren):** Übung in der neuen Ausgangslage; Mut notwendig; Unterstützung ist auch hier hilfreich.
6. **Phase (Erkenntnis):** Erfahrungen und Fähigkeiten werden gesammelt; Bewusstwerdung der neuen Situation.
7. **Phase (Integration):** die neuen Fähigkeiten werden umgesetzt, Selbstwirksamkeit steigt; Abschluss der Veränderung, individuelle Lernkurve im Umgang mit neuartigen, tiefgreifenden Veränderungen steigt.



Phase 1: Schock

Was Legist:innen erleben:

- *Jetzt soll ich zusätzlich zum Gesetzestext auch noch 166 Fragen beantworten?*
- *Ich weiß nicht, wie ich ein Verfahren visualisieren soll*
- *Ich mache seit Jahren Gesetzgebung, ich kann das nicht und brauche das auch nicht.*

→ Vermeidung PDC, Aufschieben, De-Priorisieren

Kompetenzzentrum:

Schock anerkennen: Ich verstehe, dass das erst mal überwältigend wirkt

Orientierung geben: Lass uns gemeinsam schauen, was davon für sie relevant ist

Entlasten: Sie müssen nicht alles auf einmal machen

Zeit geben: Wir fangen mit einem kleinen Schritt an

Das ist doch viel zu komplex!

Das schaffe ich nie zusätzlich zu meiner normalen Arbeit"

Was soll das überhaupt?

Phase 2: Verneinung

Was Legist:innen erleben:

- *Ich brauche das nicht, meine Regelungen funktionieren.*
- *Der jetzige Prozess ist ausreichend.*
- *Das ist wieder so eine Mode, die vorübergeht.*

→ Kein Interesse an Schulungen, keine Termine mit Kompetenzzentrum

Rolle Kompetenzzentrum:

- **Expertise anerkennen:** Ihre Erfahrung ist wertvoll und bleibt wichtig
- **Brücke bauen:** Es geht nicht darum, alles anders zu machen
- **Externe Legitimation nutzen:** OZG und Registermodernisierung verlangen digitaltaugliche Regelungen
- **Niedrigschwelliges Angebot:** Lass uns mit einer einfachen Visualisierung anfangen
- **Erfolgsbeispiele zeigen:** Im Bund hat das bei der XY-Verordnung konkret geholfen...

Wir haben das schon immer so gemacht"

Ich weiß, wie man gute Regelungen schreibt

Das verbessert die Regelungen nicht"

Phase 3: Einsicht

Was Legist:innen erleben:

- *Meine letzte Regelung hatte tatsächlich Umsetzungsprobleme.*
- *ch verstehe zu wenig von digitaler Umsetzbarkeit.*
- *Ich habe keine Zeit, mir das alles anzueignen.*
- *Was wird von mir erwartet?*

*Ich weiß ehrlich gesagt nicht,
wie ich das machen soll*

*Wir haben doch keine Zeit für
den Digitalcheck*

Das überfordert mich

Rolle Kompetenzzentrum:

- **Gefühle validieren:** Das ist eine ehrliche Einschätzung. Danke für die Offenheit
- **Entlasten:** Du musst nicht alles können. Dafür gibt es uns
- **Kleine Schritte zeigen:** Wir fangen mit einem 30-Minuten-Gespräch an
- **Selbstwirksamkeit stärken:** Du kennst dein Thema. Ich kenne die Methoden. Gemeinsam schaffen wir das
- **Quick-Wins ermöglichen:** Lass uns eine Visualisierung machen. Die kannst du direkt nutzen

Phase 4: Akzeptanz

Was Legist:innen erleben:

- *Ich brauche Unterstützung bei digitalen Fragen.*
- *Der Digitalcheck ist jetzt Teil meiner Arbeit.*
- *Zeig mir, wie das mit der Visualisierung geht.*
- *Ich kann den Prozess beschreiben, du hilfst mir bei der Darstellung.*

*Okay, lass uns das mal
gemeinsam anschauen*

*Kannst du mir zeigen, welche
Fragen für mich relevant sind?*

*Was genau kann das
Kompetenzzentrum für mich
tun?*

Rolle Kompetenzzentrum:

- **Stärken betonen:** Sie sind die Expert:in für das Thema.
- **Klare Rollen:** Das Kompetenzzentrum unterstützt sie bei Methodik und Digitaltauglichkeit
- **Erfolg ermöglichen:** Wir arbeiten gemeinsam an der Visualisierung. Du lernst dabei
- **Sicherheit geben:** Das ist der Prozess, wir bleiben an ihrer Seite.

Phase 5: Ausprobieren

Lass uns das mal versuchen

"st das so richtig?

*Können wir nochmal gemeinsam
drüberschauen?*

Was Legist:innen erleben:

- *Erstes Visualisieren eines Prozesses.*
- *Aha, so funktioniert das.*
- *Die erste Version war noch nicht gut.*
- *Ich probiere das beim nächsten Vorhaben nochmal*
- *Hoffentlich mache ich es richtig.*

Rolle Kompetenzzentrum:

- **Ermutigen:** Das ist ein sehr guter erster Entwurf!
- **Konstruktives Feedback:** Hier könnte man noch...
- **Sicherheitsnetz bieten:** Sie können mich jederzeit anrufen
- **Lernfortschritt sichtbar machen:** Das klappt schon viel besser als beim letzten Termin...

Phase 6: Erkenntnis

Was Legist:innen erleben:

- *Ich habe jetzt 3 Visualisierungen gemacht.*
- *Ich sehe jetzt schneller, wo digitale Hürden sind.*
- *Der Praxischeck hat wirklich Schwachstellen aufgedeckt.*
- *Das hätte mir bei meiner letzten Regelung geholfen.*
- *Ich kann das jetzt weitgehend selbst.*

Das macht tatsächlich Sinn

Ich sehe jetzt, warum das wichtig ist

Beim nächsten Mal würde ich früher mit dem Praxischeck anfangen

Rolle Kompetenzzentrum:

- **Fortschritt spiegeln:** Du hast eine beeindruckende Entwicklung gemacht
- **Reflexion anregen:** Was hat dir am meisten geholfen?
- **Selbständigkeit fördern:** Du brauchst mich nur noch für spezielle Fragen
- **Weitergabe initiieren:** Magst du deine Erfahrungen mit Kolleg:innen teilen?
- **Als Ressource verfügbar bleiben:** Für komplexe Fälle bin ich weiterhin da

Phase 7: Integration

Was Legist:innen erleben:

- *Ich visualisiere jetzt automatisch mit.*
- *Ich kann das Kompetenzzentrum gezielt einbinden.*
- *Ich zeige neuen Kolleg:innen, wie das geht.*
- *Wir könnten die Plattform noch besser machen, wenn...*
- *Das sollten alle machen.*
-

Rolle Kompetenzzentrum:

- **Multiplikatoren:** Würdest du in unserem Schulungsformat deine Erfahrung teilen?
- **Peer-Learning ermöglichen:** Könntest du Kolleg:in X onboarden?
- **Feedback nutzen:** Was sollten wir am PDC verbessern?
- **Netzwerk aufbauen:** Du bist jetzt Teil unseres Expert:innen-Netzwerks
- **Erfolgsgeschichte dokumentieren:** Dürfen wir dein Vorhaben als Best Practice zeigen?

Der Digitalcheck gehört jetzt einfach dazu

Ich kann mir nicht mehr vorstellen, ohne Visualisierung zu arbeiten

Meine Kollegin hat gefragt, ob ich ihr das zeigen kann

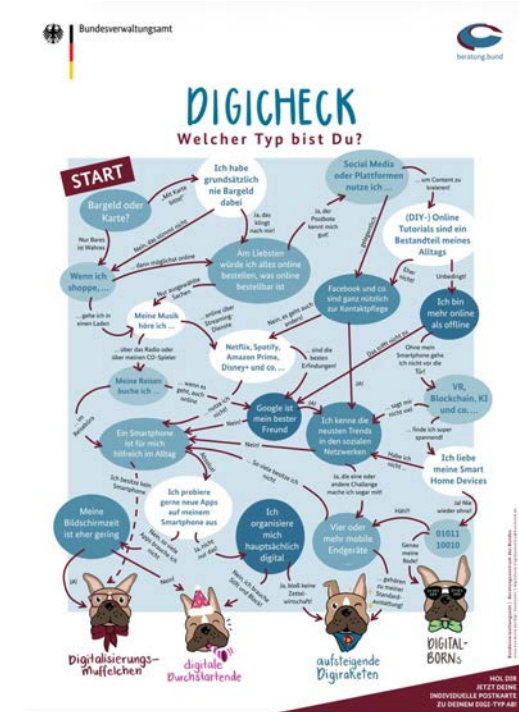
Sidefact :-)

Kompetenzzentrum-Team durchläuft die Phasen selbstverständlich auch...

- **Schock:** *Niemand will unsere Beratung*
- **Verneinung:** *Die verstehen einfach nicht, wie wichtig das ist*
- **Einsicht:** *Change braucht Zeit*
- **Akzeptanz:** *Wir müssen uns auf die Phasen einstellen...*
- **Integration:** *Wir finden passende Formate für die Legist:innen...*
- ...

→ **Team-Reflexion wichtig!**

Ein eigenes PDC Canvas als Teil des Beratungsangebots ist aber auch ein gutes Mittel für "Marke" und Botschaften des Kompetenzzentrums!



Team Canvas BWL

#1 Ziele	#2 Rollen & Fähigkeiten
Projekt / Aufgabe Was ist unser Hauptziel, das machbar, messbar und zeitlich begrenzt ist? Persönlich Was möchte ich persönlich (für mich selbst) beim Vorhaben erreichen?	Persönliche Stärken Wo liegen meine professionellen Stärken? Was motiviert mich? Persönliche Schwachpunkte Wo habe ich Wissens- oder Erfahrungslücken? Was ist bei mir Stress aus?
Team Welche Teamidee verfolgen wir?	Rolle im Team Welche Rolle nehme ich im Team ein?
#4 Status Quo und Einfluss Status Quo Wie ist unsere Ausgangssituation? Worauf bauen wir auf?	#5 Regeln & Aktivitäten Definition der Zusammenarbeit Wie wollen wir zusammenarbeiten und was ist uns wichtig?
Einfluss Was erreichen wir, sofern alle Ziele wie geplant realisiert wurden?	Kommunikation Welche Kommunikationswege und -mittel setzen wir wann ein? Entscheidungen Wie möchten wir Entscheidungen treffen?

#3 Team Werte

360° Beratung Canvas Bayern

Framing Regelungsbegleitung

Titel des Prozesses

Datum

Begleitung

**01 Problemstellung**
Warum sind wir heute hier? Um welches Thema geht es?

**02 Prozessbeteiligte**
Wer agiert in dem Prozess? Wer ist indirekt an dem Prozess beteiligt oder nimmt darauf Einfluss?

**03 Start des Prozesses**
Wo geht unser Prozess los?

**Ziel des Prozesses**
Wo endet der Prozess? Was soll mit dem Prozess erreicht werden?

**09 Erwartungshaltung**
Was erhoffen Sie sich von unserer Zusammenarbeit? Was möchten Sie mit unserem Input erreichen?

**05 Bestehendes Wissen / Ressourcen**
Auf welches Wissen / welche vorhandenen Informationen bauen wir auf?

**07 Abhängigkeiten / Politische Dimension**
Welche Abhängigkeiten gibt es zu anderen Institutionen / Prozessen?

**08 Offene Fragen**
Welche offene Fragen haben wir?

**06 Weiße Flecken**
Was wissen wir noch nicht? Welche relevanten Informationen fehlen uns?



Eigenes Canvas



Mögliche Agenda einer Erstberatung

Thema	Inhalt	Dauer
Einstieg	Kurze Vorstellungsrunde, Kompetenzzentrum erklären	5 Min
Bedarfsklärung	Wo steht das Vorhaben? Was sind die Fragen?	10 Min
Orientierung	Relevante PDC-Sektionen zeigen, Digitalbezug einschätzen	15 Min
Angebot	Konkrete Unterstützung vorschlagen (Visualisierung, Interview, Workshop)	10 Min
Vereinbarung	Nächste Schritte (360° Canvas?) , Folgetermin	5 Min

Übung: Beratungsgespräch

Rolle Legist:in:

Du arbeitest seit 6 Monaten an einer Schulbauförderrichtlinie. Die Hausleitung drängt auf schnellen Abschluss. Du hast den PDC angefangen, aber nach 30 Minuten aufgegeben – zu viele Fragen, unklar, was relevant ist. Du rufst beim Kompetenzzentrum an, bist aber skeptisch, ob das was bringt.

Rolle Kompetenzzentrum:

Die Situation der Legist:in ist dir vertraut. Die Plattform ist allerdings noch nicht wirklich einsatzbereit. Dein Ziel ist, Vertrauen aufzubauen, konkrete Hilfe anzubieten und nach Lösungsansätzen zu suchen.

Führen Sie das Gespräch in Zweiergruppen durch (eine Person Legist:in, eine Person Kompetenzzentrum)

Tauschen Sie die Rollen

Methode:	Beratungsgespräch
Dauer:	10 + 5 Minuten dann Wechsel
Reflektion	10 Minuten

Reflexion

- Was hat gut funktioniert?
- Wo sind Sie an Grenzen gestoßen?
- Welche Argumente haben überzeugt?



**Probleme sind nur dornige
Chancen.**



Christian Lindner

Zusammenfassung



Das Kompetenzzentrum berät interessierte Referate. **Vertrauen und erkennbarer Nutzen** sind entscheidend für die Akzeptanz.



Stakeholder-Mapping hilft, die richtigen **Ansprechpartner:innen zu identifizieren** und zu priorisieren.



Widerstände sind keine Angriffe, sondern Informationen über Bedürfnisse. Durch Anerkennen baut man Brücken und kann eigene Perspektiven ergänzen.



Konkrete Unterstützung und **erfolgreiche Beispiele** überzeugen mehr als abstrakte Argumente.



Jede positive Beratungserfahrung ist die **Visitenkarte** die nächste.



Geduld und Beharrlichkeit zahlen sich (oft) aus.

Pause

5 Minuten

Abschluss Workshop II

- **Wie geht** es euch?
- Was ist bei euch **besonders hängen geblieben**?
- Welche Erkenntnisse waren **neu oder überraschend**?
Welche **Fragen** sind noch ungeklärt?
- Wo wünscht ihr euch weitere **Vertiefung**?
- Was wollt ihr **direkt ausprobieren**?

Methode: Blitzlichtrunde, Q&A
Dauer: 15 Minuten
Materialien: Sticky Notes



DigitalService des Bundes

Danke.

digitalservice.bund.de

Blog: digitalservice.bund.de/blog



linkedin.com/company/DigitalServiceBund



bsky.app/profile/digitalservice.bund.de



github.com/DigitalServiceBund